

A low-angle, upward-looking photograph of several modern skyscrapers with glass facades. The buildings are reflected in each other, creating a complex geometric pattern. The sky is a deep blue with scattered white clouds, and the sun is visible in the lower right corner, casting a warm, golden glow across the scene. The overall composition emphasizes the height and modernity of the architecture.

**SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE
DIRECTORES Y ADMINISTRADORES**

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE DIRECTORES Y ADMINISTRADORES CONDICIONES GENERALES

Everest Compañía de Seguros Generales Colombia S.A. que en adelante se denominará "Everest", en consideración a la solicitud, cuestionario de solicitud y demás documentos anexos presentados por el **Tomador** del Seguro, que forman parte integrante de este contrato de seguro, concede los amparos que a continuación se indican, con sujeción a los términos, definiciones y condiciones generales y particulares contenidas en la presente **Póliza** y hasta el **Límite de Indemnización** establecido.

Las palabras resaltadas en negrilla tendrán el significado otorgado en el numeral 4 de este condicionado.

1. **COBERTURAS**

MEDIANTE LA PRESENTE **PÓLIZA** EVEREST AMPARA AL **ASEGURADO** RESPECTO DE LOS **RECLAMOS E INVESTIGACIONES FORMALES** QUE SE PRESENTEN POR PRIMERA VEZ EN SU CONTRA DURANTE EL **PERÍODO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA** O EL **PERÍODO ADICIONAL DE NOTIFICACIÓN**, SI ESTE FUERA CONTRATADO, POR LA **PÉRDIDA** QUE SE VIERA OBLIGADO LEGALMENTE A PAGAR EL **ASEGURADO** EN RELACIÓN CON UN **ACTO DE ADMINISTRACIÓN**, SEGÚN SE ESTABLECE EN LOS SIGUIENTES AMPAROS Y DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES PARTICULARES ESTABLECIDAS EN ESTE SEGURO:

1.1. **COBERTURA PERSONAL:**

EVEREST INDEMNIZARÁ, POR CUENTA DEL **ASEGURADO**, LA **PÉRDIDA** DE LA QUE ESTE SEA RESPONSABLE POR UN **ACTO DE ADMINISTRACIÓN**, QUE ESTÉ CUBIERTA EN LAS CONDICIONES PARTICULARES Y GENERALES DE LA PRESENTE **PÓLIZA**.

1.2. **COBERTURA DE REEMBOLSO A LA ENTIDAD:**

	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la póliza	Canal de comercialización
Clausulado	13/03/2026	1351	P	06	UW-CL-D&O-V00002	D00I
Nota Técnica	13/03/2026	1351	NT-P	06	AC-NT-D&O-V00002	D00I

EVEREST INDEMNIZARÁ A LA **ENTIDAD** LA **PÉRDIDA** ASUMIDA POR ESTA EN NOMBRE DEL **ASEGURADO** COMO CONSECUENCIA DE UN **RECLAMO** PRESENTADO EN CONTRA DEL **ASEGURADO**, DERIVADO DE UN **ACTO DE ADMINISTRACIÓN** SIEMPRE Y CUANDO DICHA **PÉRDIDA** ESTÉ CUBIERTA BAJO LA PRESENTE **PÓLIZA**.

2. **COBERTURAS OPCIONALES**

EL **ASEGURADO** ESTARÁ CUBIERTO POR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES COBERTURAS OPCIONALES, SIEMPRE QUE SE CONTRATEN EXPRESA Y ESPECÍFICAMENTE Y QUE SE ENCUENTREN CONSIGNADAS EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DE ESTE SEGURO CON SUS RESPECTIVOS LÍMITES Y/O SUBLÍMITES DE RESPONSABILIDAD ESTABLECIDOS:

2.1. **GASTOS DE DEFENSA EN UNA INVESTIGACIÓN FORMAL:**

EVEREST INDEMNIZARÁ LA PARTE DE LA **PÉRDIDA** QUE CONSTITUYA **GASTOS DE DEFENSA** QUE RESULTEN DE UNA **INVESTIGACIÓN FORMAL** EN CONTRA DEL **ASEGURADO**, QUE SE INICIE EN RELACIÓN CON UN **ACTO DE ADMINISTRACIÓN** Y QUE SEA NOTIFICADA POR PRIMERA VEZ DURANTE EL **PERÍODO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA** O EL **PERÍODO ADICIONAL DE NOTIFICACIÓN**, SI ESTE FUERE CONTRATADO, HASTA EL IMPORTE ESTABLECIDO PARA ESTE AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTE SEGURO.

ANTES DE INCURRIR Y/O ACEPTAR LOS **GASTOS DE DEFENSA**, EL **ASEGURADO** DEBERÁ OBTENER LA APROBACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO POR EVEREST.

2.2. **GASTOS POR INVESTIGACIONES INTERNAS:**

EVEREST INDEMNIZARÁ LOS **GASTOS POR INVESTIGACIONES INTERNAS** EN CONTRA DEL



ASEGURADO, QUE SE INICIEN EN RELACIÓN CON UN **ACTO DE ADMINISTRACIÓN** Y QUE SEAN NOTIFICADAS POR PRIMERA VEZ DURANTE EL **PERIODO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA** O EL **PERIODO ADICIONAL DE NOTIFICACIÓN**, SI ESTE FUERE CONTRATADO, HASTA EL IMPORTE ESTABLECIDO PARA ESTE AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTE SEGURO.

ANTES DE INCURRIR Y/O ACEPTAR LOS **GASTOS POR INVESTIGACIONES INTERNAS**, EL **ASEGURADO** DEBERÁ OBTENER LA APROBACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO POR EVEREST.

2.3. GASTOS POR EVENTO REGULATORIO CRÍTICO:

EVEREST INDEMNIZARÁ LOS GASTOS POR **EVENTO REGULATORIO CRÍTICO** EN RELACIÓN CON UN **RECLAMO** CUBIERTO, HASTA EL IMPORTE ESTABLECIDO PARA ESTE AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTE SEGURO.

ANTES DE INCURRIR Y/O ACEPTAR LOS **GASTOS POR EVENTO REGULATORIO CRÍTICO**, EL **ASEGURADO** DEBERÁ OBTENER LA APROBACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO POR EVEREST.

2.4. GASTOS DE EXPERTOS:

EVEREST INDEMNIZARÁ LOS **GASTOS DE EXPERTOS** INCURRIDOS POR EL **ASEGURADO** EN RELACIÓN CON **RECLAMO** DERIVADO UN **ACTO DE ADMINISTRACIÓN** Y QUE SEA NOTIFICADO POR PRIMERA VEZ DURANTE EL **PERIODO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA** O EL **PERIODO ADICIONAL DE NOTIFICACIÓN**, SI ESTE FUERE CONTRATADO, HASTA EL IMPORTE ESTABLECIDO EN LA CARÁTULA DE ESTE SEGURO.

ANTES DE INCURRIR Y/O ACEPTAR LOS **GASTOS DE EXPERTOS**, EL **ASEGURADO** DEBERÁ OBTENER LA APROBACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO POR EVEREST.

2.5. GASTOS DE PUBLICIDAD:

EVEREST INDEMNIZARÁ LOS **GASTOS DE PUBLICIDAD** CON OCASIÓN DE UN **RECLAMO** CUBIERTO HASTA EL IMPORTE ESTABLECIDO PARA ESTE AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTE SEGURO.

ANTES DE INCURRIR Y/O ACEPTAR LOS **GASTOS DE PUBLICIDAD**, EL **ASEGURADO** DEBERÁ OBTENER LA APROBACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO POR EVEREST.

2.6. GASTOS DE RELACIONES PÚBLICAS POR DAÑO A LA REPUTACIÓN DEL ASEGURADO:

EVEREST INDEMNIZARÁ LOS **GASTOS DE RELACIONES PÚBLICAS POR DAÑO A LA REPUTACIÓN DEL ASEGURADO**, HASTA EL IMPORTE ESTABLECIDO PARA ESTE AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTE SEGURO.

ANTES DE INCURRIR Y/O ACEPTAR LOS **GASTOS DE RELACIONES PÚBLICAS POR DAÑO A LA REPUTACIÓN**, EL **ASEGURADO** DEBERÁ OBTENER LA APROBACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO POR EVEREST.

2.7. GASTOS DE DEFENSA POR RECLAMACIONES DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL:

EVEREST INDEMNIZARÁ LOS **GASTOS DE DEFENSA POR RECLAMACIONES DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL**, INCURRIDO CON OCASIÓN DE UN **RECLAMO** DERIVADO UN **ACTO DE ADMINISTRACIÓN** Y QUE SEA NOTIFICADO POR PRIMERA VEZ DURANTE EL **PERIODO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA** O EL **PERIODO ADICIONAL DE NOTIFICACIÓN**, SI ESTE FUERE CONTRATADO, HASTA EL IMPORTE ESTABLECIDO PARA EL PRESENTE AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTE SEGURO.

ANTES DE INCURRIR Y/O ACEPTAR LOS **GASTOS DE DEFENSA POR RECLAMACIONES DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL**, EL **ASEGURADO** DEBERÁ OBTENER LA APROBACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO POR EVEREST.

	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la póliza	Canal de comercialización
Clausulado	13/03/2026	1351	P	06	UW-CL-D&O-V00002	D00I
Nota Técnica	13/03/2026	1351	NT-P	06	AC-NT-D&O-V00002	D00I

2.8. GASTOS DE DEFENSA POR LESIONES CORPORALES Y DAÑOS MATERIALES:

EVEREST INDEMNIZARÁ LOS **GASTOS DE DEFENSA** HASTA EL IMPORTE ESTABLECIDO PARA ESTE AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTE SEGURO COMO CONSECUENCIA DE UN **RECLAMO** EN CONTRA DE UN **ASEGURADO** POR LESIONES CORPORALES, ENFERMEDAD O FALLECIMIENTO DE PERSONAS, DAÑOS, DESTRUCCIÓN O PÉRDIDA DE USO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES O SEMOVIENTES, DERIVADOS UN **ACTO DE ADMINISTRACIÓN** Y QUE SEA NOTIFICADO POR PRIMERA VEZ DURANTE EL **PERIODO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA** HASTA EL IMPORTE ESTABLECIDO PARA ESTE AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTE SEGURO.

ANTES DE INCURRIR Y/O ACEPTAR LOS **GASTOS DE DEFENSA**, EL ASEGURADO DEBERÁ OBTENER LA APROBACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO POR EVEREST.

2.9. GASTOS DE DEFENSA POR RECLAMACIONES EN RELACIÓN CON HOMICIDIO CULPOSO:

EVEREST INDEMNIZARÁ LOS **GASTOS DE DEFENSA** DEL **ASEGURADO** POR RECLAMACIONES EN SU CONTRA EN RELACIÓN CON HOMICIDIO CULPOSO, HASTA EL IMPORTE ESTABLECIDO PARA EL PRESENTE AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTE SEGURO.

ANTES DE INCURRIR Y/O ACEPTAR LOS **GASTOS DE DEFENSA**, EL ASEGURADO DEBERÁ OBTENER LA APROBACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO POR EVEREST.

2.10. GASTOS DE MANUTENCIÓN:

EVEREST PAGARÁ UN AUXILIO PARA **GASTOS DE MANUTENCIÓN** REQUERIDOS POR EL **ASEGURADO**, COMO CONSECUENCIA DE LA INCAUTACIÓN, CONFISCACIÓN, EMBARGO O EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO DE ACTIVOS DEL **ASEGURADO** POR PARTE DE UNA AUTORIDAD COMPETENTE COMO CONSECUENCIA DE UN **RECLAMO** CUBIERTO POR ESTE SEGURO Y HASTA EL

IMPORTE ESTABLECIDO PARA EL PRESENTE AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTE SEGURO.

LA COBERTURA PROPORCIONADA AQUÍ PARA LOS **GASTOS DE MANUTENCIÓN** CONTINUARÁ HASTA POR DOCE (12) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE INCAUTACIÓN, CONFISCACIÓN, EMBARGO O EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO Y SOLAMENTE PARA LAS FACTURAS VENCIDAS DE ESTE PERÍODO, HACIENDO CASO OMISO DE CUALQUIER MODIFICACIÓN EN LAS FECHAS DE EXPIRACIÓN DE LAS FACTURAS DESPUÉS DE LA FECHA DE INCAUTACIÓN, CONFISCACIÓN O EMBARGO.

EVEREST NO SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER **PÉRDIDA** RELACIONADA CON:

- a) GASTOS NO MENCIONADOS EXPRESAMENTE EN LA DEFINICIÓN DE **GASTOS DE MANUTENCIÓN**; O
- b) GASTOS NO AUTORIZADOS PREVIAMENTE Y POR ESCRITO POR EVEREST.

2.11. GASTOS DE DEFENSA POR PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN:

EVEREST INDEMNIZARÁ LOS **GASTOS DE DEFENSA** INCURRIDOS POR EL **ASEGURADO** EN UN PROCESO DE EXTRADICIÓN DERIVADO DE UN **ACTO DE ADMINISTRACIÓN** Y QUE SEA NOTIFICADO POR PRIMERA VEZ DURANTE EL **PERIODO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA**, HASTA EL IMPORTE ESTABLECIDO PARA EL PRESENTE AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTE SEGURO.

ANTES DE INCURRIR Y/O ACEPTAR LOS **GASTOS DE DEFENSA POR PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN**, EL **ASEGURADO** DEBERÁ OBTENER LA APROBACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO POR EVEREST.

2.12. GASTOS DE EMERGENCIA:

EVEREST INDEMNIZARÁ LOS **GASTOS DE EMERGENCIA** HASTA EL IMPORTE ESTABLECIDO EN LA CARÁTULA DE ESTE SEGURO. EN CASO DE QUE EL

	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la póliza	Canal de comercialización
Clausulado	13/03/2026	1351	P	06	UW-CL-D&O-V00002	D00I
Nota Técnica	13/03/2026	1351	NT-P	06	AC-NT-D&O-V00002	D00I



ASEGURADO NO PUEDA RAZONABLEMENTE OBTENER LA APROBACIÓN PREVIA DE EVEREST ANTES DE INCURRIR EN **GASTOS DE EMERGENCIA** EN RELACIÓN CON UN **RECLAMO** CUBIERTO POR ESTA **PÓLIZA**, EVEREST PODRÁ DAR SU APROBACIÓN RETROACTIVA, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 4.13 DE ESTE CONDICIONADO.

2.13. GASTOS DE DEFENSA POR MULTAS Y SANCIONES:

EVEREST INDEMNIZARÁ LOS **GASTOS DE DEFENSA** EN LOS **RECLAMOS** DERIVADOS DE UN **ACTO DE ADMINISTRACIÓN** Y QUE SEAN NOTIFICADOS POR PRIMERA VEZ DURANTE EL **PERIODO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA**, CUYAS POSIBLES PENALIDADES CONSISTEN EXCLUSIVAMENTE EN SANCIONES Y/O MULTAS, HASTA EL IMPORTE ESTABLECIDO PARA ESTE AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTE SEGURO.

PARA OBTENER EL DERECHO DE INDEMNIZACIÓN, EL **ASEGURADO** DEBERÁ, ANTES DE INCURRIR EN LOS **GASTOS DE DEFENSA** CUBIERTOS BAJO ESTE AMPARO, SOLICITAR AUTORIZACIÓN ESCRITA A EVEREST, QUIEN SE COMPROMETE A DAR SU AUTORIZACIÓN DENTRO DEL PERÍODO MÁS CORTO POSIBLE.

2.14. GASTOS POR ACCIONES SINDICALES:

EVEREST INDEMNIZARÁ LOS **GASTOS POR ACCIONES SINDICALES** DERIVADAS DE UN **ACTO DE ADMINISTRACIÓN** Y QUE OCURRAN DURANTE EL **PERIODO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA**, HASTA EL IMPORTE ESTABLECIDO PARA EL PRESENTE AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTE SEGURO.

PARA OBTENER EL DERECHO DE INDEMNIZACIÓN, EL **ASEGURADO** DEBERÁ, ANTES DE INCURRIR EN LOS **GASTOS POR ACCIONES SINDICALES** CUBIERTOS BAJO ESTE AMPARO, SOLICITAR AUTORIZACIÓN ESCRITA A EVEREST, QUIEN SE COMPROMETE A DAR SU AUTORIZACIÓN DENTRO DEL PERÍODO MÁS CORTO POSIBLE.

2.15. GASTOS POR EVENTOS DE CRISIS

EVEREST INDEMNIZARÁ A LA **ENTIDAD** HASTA EL IMPORTE ESTABLECIDO PARA EL PRESENTE AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTE SEGURO, POR **GASTOS POR EVENTO DE CRISIS** DERIVADA DE UNA **CRISIS** OCURRIDA Y NOTIFICADA A EVEREST DURANTE EL **PERÍODO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA**.

PARA OBTENER EL DERECHO DE INDEMNIZACIÓN, EL **ASEGURADO** DEBERÁ, ANTES DE INCURRIR EN LOS **GASTOS POR EVENTOS DE CRISIS** CUBIERTOS BAJO ESTE AMPARO, SOLICITAR AUTORIZACIÓN ESCRITA A EVEREST, QUIEN SE COMPROMETE A DAR SU AUTORIZACIÓN DENTRO DEL PERÍODO MÁS CORTO POSIBLE.

2.16. GASTOS DE DEFENSA POR CONTAMINACIÓN:

EVEREST INDEMNIZARÁ LOS **GASTOS DE DEFENSA** INCURRIDOS POR EL **ASEGURADO** EN RELACIÓN CON CUALQUIER **RECLAMO** PRESENTADO POR UN TERCERO ALEGANDO DAÑOS MATERIALES O LESIONES CORPORALES CAUSADOS POR **CONTAMINACIÓN** DERIVADO DE UN **ACTO DE ADMINISTRACIÓN** DEL **ASEGURADO**, HASTA EL IMPORTE ESTABLECIDO PARA ESTE AMPARO EN LA CARÁTULA DE LAS CONDICIONES PARTICULARES DE ESTE SEGURO.

2.17. PÉRDIDA ECONÓMICA POR CONTAMINACIÓN:

EVEREST INDEMNIZARÁ LA **PÉRDIDA** EN RELACIÓN CON CUALQUIER **RECLAMO** DE TERCEROS EN CONTRA DE UN **ASEGURADO** POR UNA **PÉRDIDA ECONÓMICA** CAUSADA POR **CONTAMINACIÓN**, SIEMPRE Y CUANDO DICHOS TERCEROS NO HAYAN SUFRIDO NINGÚN DAÑO MATERIAL, NI NINGUNA LESIÓN CORPORAL Y/O MUERTE CAUSADA POR DICHA **CONTAMINACIÓN**, Y HASTA EL IMPORTE ESTABLECIDO PARA ESTE AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTE SEGURO.

	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la póliza	Canal de comercialización
Clausulado	13/03/2026	1351	P	06	UW-CL-D&O-V00002	D00I
Nota Técnica	13/03/2026	1351	NT-P	06	AC-NT-D&O-V00002	D00I



2.18. RECLAMACIONES DE ACCIONISTAS POR CONTAMINACIÓN:

EVEREST INDEMNIZARÁ LA **PÉRDIDA** EN RELACIÓN CON CUALQUIER **RECLAMO** POR **CONTAMINACIÓN** PRESENTADO POR UN ACCIONISTA EN NOMBRE O POR CUENTA DE LA **ENTIDAD** EN CONTRA DE UN **ASEGURADO** DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES EN LA MATERIA, O EN NOMBRE O POR CUENTA DE LOS ACCIONISTAS DE LA **ENTIDAD** Y HASTA EL IMPORTE ESTABLECIDO EN LA CARÁTULA DE ESTE SEGURO.

2.19. COBERTURA DE PROTECCIÓN ESPECIAL EN EXCESO PARA MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA INDEPENDIENTES:

EVEREST INDEMNIZARÁ POR CUENTA DEL **ASEGURADO** QUE SEA **MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA INDEPENDIENTE** Y HASTA EL SUBLÍMITE ESTABLECIDO EN LA CARÁTULA DE ESTE SEGURO, LA **PÉRDIDA** NO INDEMNIZADA QUE SURJA DE CUALQUIER **RECLAMO** EN SU CONTRA POR UN **ACTO DE ADMINISTRACIÓN** SIEMPRE Y CUANDO, EL LÍMITE DE INDEMNIZACIÓN, QUE SE ESPECIFICA EN LA CARÁTULA DE ESTE SEGURO SE AGOTE; O CUALQUIER OTRA INDEMNIZACIÓN DISPONIBLE POR **PÉRDIDA** QUE PUEDA OBTENER DICHO **ASEGURADO** HAYA SIDO AGOTADA.

2.20. COBERTURA PARA DIRECTOR DE HECHO:

EVEREST INDEMNIZARÁ LA **PÉRDIDA** EN RELACIÓN CON CUALQUIER **RECLAMO** PRESENTADO EN CONTRA DE UN **DIRECTOR DE HECHO** DE LA **ENTIDAD** EN RELACIÓN CON UN **ACTO DE ADMINISTRACIÓN** HASTA EL IMPORTE ESTABLECIDO EN LA CARÁTULA DE ESTE SEGURO.

2.21. COBERTURA PARA EL FUNDADOR:

EVEREST INDEMNIZARÁ LA **PÉRDIDA** EN RELACIÓN CON CUALQUIER **RECLAMO** PRESENTADO EN CONTRA DE UN **FUNDADOR** DE LA **ENTIDAD** POR UNA **PÉRDIDA** COMO CONSECUENCIA DE UN **RECLAMO** EN RELACIÓN CON LA CONSTITUCIÓN DE

LA **ENTIDAD**, FILIALES O SUBSIDIARIAS PRESENTADO POR PRIMERA VEZ DURANTE LA VIGENCIA DE LA **PÓLIZA** HASTA EL IMPORTE ESTABLECIDO EN LA CARÁTULA DE ESTE SEGURO.

2.22. RECLAMOS EN MATERIA LABORAL:

EVEREST INDEMNIZARÁ LA **PÉRDIDA** DEL **ASEGURADO** EN RELACIÓN CON CUALQUIER **RECLAMO EN MATERIA LABORAL** HASTA EL IMPORTE ESTABLECIDO EN LA CARÁTULA DE ESTE SEGURO.

2.23. RECLAMOS CONTRA CÓNYUGE O COMPAÑERO PERMANENTE:

EVEREST INDEMNIZARÁ LA **PÉRDIDA** EN RELACIÓN CON CUALQUIER **RECLAMO** QUE SE EXTIENDA CONTRA EL CÓNYUGE O COMPAÑERA (O) PERMANENTE DEL **ASEGURADO** HASTA EL IMPORTE ESTABLECIDO EN LA CARÁTULA DE ESTE SEGURO.

2.24. COBERTURA PARA EMPLEADOS:

EVEREST INDEMNIZARÁ LA **PÉRDIDA** QUE DEBA INCURRIR UN **EMPLEADO** DE LA **ENTIDAD** CUANDO SEA NOMBRADO LITIS CONSORTE PASIVO, ES DECIR, CODEMANDADO EN UN **RECLAMO** PRESENTADO CONTRA UN **ASEGURADO** O CUANDO DEBA ASISTIR CON UN **ASEGURADO** COMO RESULTADO DE UNA **INVESTIGACIÓN FORMAL** HASTA EL IMPORTE ESTABLECIDO EN LA CARÁTULA DE ESTE SEGURO.

2.25. SOCIEDADES PARTICIPADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO:

EVEREST INDEMNIZARÁ LA **PÉRDIDA** EN RELACIÓN CON CUALQUIER **RECLAMO** PRESENTADO CONTRA CUALQUIER **ASEGURADO** QUE, A PETICIÓN DE LA **ENTIDAD**, EJERZA UN **CARGO DIRECTIVO** EN CUALQUIER **ENTIDAD** QUE TENGA LA CONSIDERACIÓN LEGAL DE **ENTIDAD** SIN ÁNIMO DE LUCRO, HASTA EL IMPORTE ESTABLECIDO EN LA CARÁTULA DE ESTE SEGURO, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 4.4 DE ESTE CONDICIONADO.

	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la póliza	Canal de comercialización
Clausulado	13/03/2026	1351	P	06	UW-CL-D&O-V00002	D00I
Nota Técnica	13/03/2026	1351	NT-P	06	AC-NT-D&O-V00002	D00I



ESTA COBERTURA APLICARÁ EN EXCESO DE CUALQUIER SEGURO O INDEMNIZACIÓN QUE CORRESPONDA AL **ASEGURADO** POR EL HECHO DE EJERCER UN **CARGO DIRECTIVO** EN TAL **SOCIEDAD PARTICIPADA**, INCLUYENDO CUALQUIER INDEMNIZACIÓN O SEGURO DISPONIBLE O FACILITADO POR DICHA **SOCIEDAD PARTICIPADA**.

2.26. SOCIEDADES PARTICIPADAS

EVEREST INDEMNIZARÁ LA **PÉRDIDA** EN RELACIÓN CON CUALQUIER **RECLAMO** PRESENTADO CONTRA CUALQUIER **ASEGURADO** QUE, A PETICIÓN DE LA **ENTIDAD**, EJERZA UN **CARGO DIRECTIVO** EN CUALQUIER **SOCIEDAD PARTICIPADA** QUE FIGURE EXPRESAMENTE NOMBRADA EN LA CARÁTULA DE ESTE SEGURO, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 4.4 DE ESTE CONDICIONADO.

ESTA COBERTURA APLICARÁ EN EXCESO DE CUALQUIER SEGURO O INDEMNIZACIÓN QUE CORRESPONDA AL **ASEGURADO** POR EL HECHO DE EJERCER UN **CARGO DIRECTIVO** EN TAL **SOCIEDAD PARTICIPADA**, INCLUYENDO CUALQUIER INDEMNIZACIÓN O SEGURO DISPONIBLE O FACILITADO POR DICHA **SOCIEDAD PARTICIPADA**.

2.27. GASTOS DE ASESORÍA EN LEYES EXTRANJERAS DE VALORES

EVEREST INDEMNIZARÁ LOS GASTOS RAZONABLES INCURRIDOS POR EL **ASEGURADO**, CON EL PREVIO CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE EVEREST, PARA CONSULTAR A UN ASESOR DENTRO DEL TERRITORIO DONDE TENGA SU DOMICILIO PARA INTERPRETAR Y APLICAR EL ASESORAMIENTO RECIBIDO DE UN ABOGADO EN UN TERRITORIO EXTRANJERO, EN RESPUESTA A CUALQUIER **RECLAMO DE VALORES** EN AQUEL OTRO TERRITORIO.

2.28. COBERTURA A LA ENTIDAD

EVEREST INDEMNIZARÁ POR CUENTA DE LA **ENTIDAD** LA **PÉRDIDA** DERIVADA DE UN RECLAMO PRESENTADO EN CONTRA DE LA MISMA POR

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN CON OCASIÓN DE UN **ACTO DE ADMINISTRACIÓN** DE LAS PERSONAS ASEGURADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL SEGURO, SIEMPRE Y CUANDO LA COBERTURA HAYA SIDO PACTADA EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DE ESTE SEGURO.

3. EXCLUSIONES

ESTA **PÓLIZA** EXCLUYE DE MANERA ABSOLUTA LA **PÉRDIDA** Y CUALQUIER TIPO DE DAÑO, COSTO Y/O GASTO DE CUALQUIER NATURALEZA INCURRIDO CON OCASIÓN DE UNA RECLAMACIÓN QUE HAYA SIDO ORIGINADA DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR; QUE SEA RESULTANTE DE; SUCEDA POR; COMO CONSECUENCIA DE O EN CONEXIÓN CON ALGUNO DE LOS EVENTOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN Y AÚN CUANDO HAYA CONTRIBUIDO PARALELAMENTE O EN CUALQUIER OTRA SECUENCIA A LA PRODUCCIÓN DEL DAÑO, COSTO Y/O GASTO:

3.1. MALA FE O DOLO: CUALQUIER **RECLAMO** O **PÉRDIDA** BASADO EN, RELACIONADO CON, O COMO CONSECUENCIA DIRECTA O INDIRECTA DE, CUALQUIER ACTO, OMISIÓN O INCUMPLIMIENTO INTENCIONAL, DOLOSO O FRAUDULENTO, EN VIOLACIÓN DE LA LEY O NORMATIVA APLICABLE, EN QUE HAYA INTERVENIDO MALA FE O DOLO DEL **ASEGURADO**, SI UNA SENTENCIA DEFINITIVA ESTABLECE QUE EXISTIÓ MALA FE O DOLO EN DICHO ACTO, OMISIÓN, O INCUMPLIMIENTO, O CUANDO EL **ASEGURADO** HAYA ADMITIDO FORMALMENTE LA CONDUCTA POR DECLARACIÓN EXPRESA ESCRITA O VERBAL.

3.2. RETRIBUCIONES IMPROCEDENTES DE ADMINISTRADORES: CUALQUIER **RECLAMO** O **PÉRDIDA** DERIVADO DE LA OBTENCIÓN, POR PARTE DE CUALQUIER **ASEGURADO**, DE CUALQUIER BENEFICIO PERSONAL, REMUNERACIÓN, RETRIBUCIÓN, INDEMNIZACIÓN O CUALQUIER OTRA VENTAJA A LA QUE TAL **ASEGURADO** NO TUVIERA DERECHO LEGAL, CONTRACTUAL, NI COMERCIAL.

	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la póliza	Canal de comercialización
Clausulado	13/03/2026	1351	P	06	UW-CL-D&O-V00002	D00I
Nota Técnica	13/03/2026	1351	NT-P	06	AC-NT-D&O-V00002	D00I

CON RESPECTO A LAS EXCLUSIONES ANTERIORES 3.1 Y 3.2, NINGÚN ACTO, OMISIÓN O INCUMPLIMIENTO INTENCIONAL COMETIDO POR UN **ASEGURADO** SERÁ ATRIBUIDO O IMPUTADO A NINGÚN OTRO **ASEGURADO** PARA EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE ESTAS EXCLUSIONES.

3.3. LESIONES CORPORALES Y DAÑOS MATERIALES: CUALQUIER **RECLAMO** O **PÉRDIDA** POR LESIONES CORPORALES, DOLENCIAS, ENFERMEDADES, FALLECIMIENTOS O TRASTORNOS EMOCIONALES O DAÑO EN VIRTUD DE DESTRUCCIONES O DETERIORES DE ALGUNA PROPIEDAD O PÉRDIDA DE USO DE LA MISMA.

ESTA EXCLUSIÓN NO APLICARÁ A NINGUNA RESPONSABILIDAD LABORAL QUE RESULTE DE UNA RECLAMACIÓN POR TRASTORNO EMOCIONAL.

LA EXCLUSIÓN 3.3 NO APLICARÁ PARA LOS AMPAROS 2.7, 2.8 Y 2.9, CUANDO ESTOS HAYAN SIDO CONTRATADOS Y ÚNICAMENTE EN LO DESCRITO EN LOS MISMOS.

3.4. CONTAMINACIÓN: CUALQUIER **RECLAMO** O **PÉRDIDA** BASADO EN, RELACIONADO CON, O COMO CONSECUENCIA DIRECTA O INDIRECTA DE **CONTAMINACIÓN**, EXCEPTO LO ESTABLECIDO EN LOS AMPAROS 2.16, 2.17 Y 2.18 CUANDO ESTOS HAYAN SIDO CONTRATADOS Y ÚNICAMENTE EN LO DESCRITO EN LOS MISMOS.

3.5 ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS: CUALQUIER **RECLAMO** O **PÉRDIDA** BASADO EN, RELACIONADO CON O COMO CONSECUENCIA DIRECTA O INDIRECTA DE LA ADQUISICIÓN Y TENENCIA DE LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD O DE SU SOCIEDAD CONTROLANTE O MATRIZ CONTRAVINIENDO LO PREVISTO EN CUALQUIER LEGISLACIÓN VIGENTE.

3.5. SEGUROS O RECLAMOS ANTERIORES O PENDIENTES: CUALQUIER **RECLAMO** O **PÉRDIDA**

BASADO EN, RELACIONADO CON, O COMO CONSECUENCIA DIRECTA O INDIRECTA DE, HECHOS QUE YA HAYAN SIDO NOTIFICADOS O AVISADOS BAJO PÓLIZAS DE SEGUROS ANTERIORES, INCLUYENDO CUALQUIER RECLAMO EXTRAJUDICIAL, JUICIO U OTRO PROCEDIMIENTO PENDIENTE, U ORDEN, RESOLUCIÓN O SENTENCIA, CONTRA EL ASEGURADO O LA ENTIDAD, SOCIEDAD FILIAL O SUBSIDIARIA O CUALQUIER SOCIEDAD PARTICIPADA, CUANDO DICHS RECLAMOS O PROCEDIMIENTOS HAYAN SIDO INICIADOS CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE VIGENCIA INICIAL DE ESTA PÓLIZA.

ASÍ MISMO SE EXCLUYE CUALQUIER **RECLAMO** O **PÉRDIDA** RELACIONADO CON RECLAMACIONES O SOLICITUDES POSTERIORES A TAL FECHA BASADAS EN, RELACIONADAS CON, O COMO CONSECUENCIA DIRECTA O INDIRECTA DE, LOS MISMOS HECHOS, CIRCUNSTANCIAS O SITUACIONES, SIMILARES A LOS ALLÍ SUSTENTADOS O ALEGADOS.

3.6. CIRCUNSTANCIAS ANTERIORES: CUALQUIER CIRCUNSTANCIA, **RECLAMO** O **PÉRDIDA** BASADO EN, RELACIONADO CON, O COMO CONSECUENCIA DIRECTA O INDIRECTA DE, CUALQUIER HECHO, CIRCUNSTANCIA O SITUACIÓN QUE PUDIERA RAZONABLEMENTE DAR LUGAR A UN **RECLAMO**, Y QUE ERA CONOCIDA O RAZONABLEMENTE DEBIERA HABER SIDO CONOCIDA, POR EL **ASEGURADO** Y/O LA **ENTIDAD** EN, O CON ANTERIORIDAD A, LA **FECHA DE VIGENCIA INICIAL** DE ESTA **PÓLIZA**,

DE IGUAL FORMA, SE EXCLUYE CUALQUIER PROCEDIMIENTO CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVO, REGULATORIO, DE ARBITRAJE O PROCEDIMIENTO ALTERNATIVO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS O RECLAMO INICIADO EN CONTRA DE UN **ASEGURADO** CON ANTERIORIDAD O QUE ESTÉ PENDIENTE DE RESOLUCIÓN EN LA **FECHA DE VIGENCIA INICIAL** DE ESTA **PÓLIZA**, O QUE ALEGUE O SE DERIVE DE LOS MISMOS O ESENCIALMENTE LOS

	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la póliza	Canal de comercialización
Clausulado	13/03/2026	1351	P	06	UW-CL-D&O-V00002	D00I
Nota Técnica	13/03/2026	1351	NT-P	06	AC-NT-D&O-V00002	D00I



MISMOS HECHOS YA ALEGADOS EN DICHOS PROCEDIMIENTOS O RECLAMOS.

TAMBIÉN SE ENTIENDE EXCLUIDO CUALQUIER OTRO ASUNTO QUE HAYA SIDO OBJETO DE NOTIFICACIÓN POR ESCRITO BAJO CUALQUIER PÓLIZA DE SEGUROS O CUALQUIER PÓLIZA DE LA CUAL ESTA SEA RENOVACIÓN, REEMPLAZO O CONTINUACIÓN, O CUALQUIER PÓLIZA EXPIRADA CON ANTERIORIDAD A LA **FECHA DE VIGENCIA INICIAL**.

3.7. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL: CUALQUIER **RECLAMO** O **PÉRDIDA** BASADO EN, RELACIONADO CON, O COMO CONSECUENCIA DIRECTA O INDIRECTA DE, ERRORES, OMISIONES, O LA PRESTACIÓN O FALTA DE PRESTACIÓN POR PARTE DEL **ASEGURADO** Y/O DE LA **ENTIDAD, SOCIEDAD FILIAL** O SUBSIDIARIA Y/O DE CUALQUIER **SOCIEDAD PARTICIPADA**, DE RECLAMOS RELACIONADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON SUS ACTIVIDADES.

3.8. SANCIONES Y MULTAS: CUALQUIER **RECLAMO** O **PÉRDIDA** POR SANCIONES Y/O MULTAS, NI POR LA PARTE DE CUALQUIER **PÉRDIDA** QUE SEAN SANCIONES O MULTAS, NI POR OTRAS OBLIGACIONES ECONÓMICAS QUE NO SEAN LA INDEMNIZACIÓN DE UN PERJUICIO CAUSADO A UN TERCERO, EXCEPTO LO ESTABLECIDO EN EL AMPARO 2.13 DEL PRESENTE CLAUSULADO, CUANDO ESTE HAYA SIDO CONTRATADO, Y ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LO DESCRITO EN EL MISMO.

3.9. EMISIÓN DE VALORES / SALIDA A BOLSA: CUALQUIER **RECLAMO** O **PÉRDIDA** BASADO EN, RELACIONADO CON, O COMO CONSECUENCIA DIRECTA O INDIRECTA DE, CUALQUIER OFERTA, EMISIÓN, O VENTA DE VALORES PÚBLICA O PRIVADA, HAYA MEDIADO O NO LA PREPARACIÓN Y EMISIÓN DE UN PROSPECTO O FOLLETO INFORMATIVO.

3.10. SANCIONES ECONÓMICAS O COMERCIALES: NO SE OTORGARÁ COBERTURA NI SE EFECTUARÁ PAGO ALGUNO CUANDO EL **ASEGURADO**, EL BENEFICIARIO O CUALQUIER OTRA PERSONA QUE RECIBA EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN SEA SUJETO, ANTES O DURANTE LA VIGENCIA DE ESTA **PÓLIZA** O SUS RENOVACIONES, Y EN CUALQUIER CASO ANTES DE QUE SE EFECTÚE EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN A LA QUE HAYA LUGAR, DE SANCIÓN ECONÓMICA O COMERCIAL, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN ESTABLECIDA POR LEYES O REGULACIONES APLICABLES SOBRE SANCIONES, INCLUYENDO AQUELLAS EMITIDAS POR LAS NACIONES UNIDAS, LA UNIÓN EUROPEA, EL REINO UNIDO O LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

LIMITACIÓN POR SANCIONES LMA 3100: EVEREST NO CUBRIRÁ NI SERÁ RESPONSABLE DEL PAGO DE CUALQUIER **RECLAMO** O BENEFICIO BAJO LA PRESENTE **PÓLIZA**, EN LA MEDIDA QUE DICHA COBERTURA, PAGO O PROVISIÓN DE DICHO BENEFICIO EXPONGA A EVEREST A CUALQUIER SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS; LEYES O REGULACIONES SOBRE SANCIONES COMERCIALES Y ECONÓMICAS DE LA UNIÓN EUROPEA, REINO UNIDO O LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA - **EE.UU.**

3.11. GUERRA Y TERRORISMO: SIN PERJUICIO DE CUALQUIER SEÑALAMIENTO AL CONTRARIO EN ESTE SEGURO O CUALQUIER ENDOSO AL MISMO, QUEDA ACORDADO QUE ESTE SEGURO EXCLUYE LA **PÉRDIDA**, DAÑO, COSTO O GASTO DE CUALQUIER NATURALEZA DIRECTA O INDIRECTAMENTE CAUSADO POR, RESULTANDO DE O EN CONEXIÓN CON CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- a) GUERRA, INVASIÓN, ACTOS DE ENEMIGOS EXTRANJEROS, HOSTILIDADES U OPERACIONES BELICOSAS (ESTÉ O NO DECLARADA LA GUERRA), GUERRA CIVIL, REBELIÓN, REVOLUCIÓN, INSURRECCIÓN,

	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la póliza	Canal de comercialización
Clausulado	13/03/2026	1351	P	06	UW-CL-D&O-V00002	D00I
Nota Técnica	13/03/2026	1351	NT-P	06	AC-NT-D&O-V00002	D00I

CONMOCIÓN CIVIL, ASUMIENDO LAS PROPORCIONES DE O SIENDO IGUAL A UN LEVANTAMIENTO, PODER MILITAR O USURPADO; O

b) CUALQUIER ACTO DE **TERRORISMO**, ENTENDIDO ESTE COMO, PERO NO LIMITADO AL USO DE FUERZA O VIOLENCIA Y/O LA AMENAZA DE ESTOS, DE CUALQUIER PERSONA O GRUPO(S) DE PERSONAS, YA SEA ACTUANDO INDIVIDUALMENTE O EN NOMBRE DE O EN CONEXIÓN CON CUALQUIER ORGANIZACIÓN(ES) O GOBIERNO(S), LLEVADOS A CABO CON PROPÓSITOS POLÍTICOS, RELIGIOSOS, IDEOLÓGICOS O SIMILARES INCLUYENDO LA INTENCIÓN DE INFLUENCIAR A CUALQUIER GOBIERNO Y/O CAUSAR AL PÚBLICO, O CUALQUIER SECTOR DEL PÚBLICO, TEMOR, ZOZOBRA O TERROR.

ESTE SEGURO TAMBIÉN EXCLUYE **PÉRDIDA**, DAÑO, COSTO O GASTO DE CUALQUIER NATURALEZA DIRECTA O INDIRECTAMENTE CAUSADO POR, RESULTANDO DE O EN CONEXIÓN CON CUALQUIER ACCIÓN TOMADA PARA CONTROLAR, PREVENIR, SUPRIMIR O RELACIONADA DE CUALQUIER MANERA CON UN ACTO DE **TERRORISMO**.

3.12. CONTAMINACIÓN RADIOACTIVA: LO DISPUESTO EN ESTA CLÁUSULA PREVALECE SOBRE CUALQUIER ESTIPULACIÓN O DISPOSICIÓN EN CONTRARIO CONTENIDA EN ESTA **PÓLIZA**. EN NINGÚN CASO ESTE SEGURO CUBRIRÁ LA **PÉRDIDA**, DAÑO, RESPONSABILIDAD O GASTOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE CAUSADOS POR, O DEBIDOS A, O DERIVADOS DE:

- a) RADIACIONES IONIZANTES O **CONTAMINACIÓN** POR RADIOACTIVIDAD DE CUALQUIER COMBUSTIBLE NUCLEAR O PROCEDENTE DE CUALQUIER DESECHO NUCLEAR O DE LA COMBUSTIÓN DE UN PRODUCTO NUCLEAR.
- b) LA RADIOACTIVIDAD, TOXICIDAD, EXPLOSIVIDAD Y OTRAS PROPIEDADES

PELIGROSAS O **CONTAMINANTES** DE CUALQUIER INSTALACIÓN NUCLEAR, REACTOR O CUALQUIER COMPONENTE NUCLEAR DEL MISMO.

c) CUALQUIER ARMA BÉLICA QUE UTILICE FISIÓN NUCLEAR O ATÓMICA Y/O LA FUSIÓN, U OTRA REACCIÓN SIMILAR O FUERZA O MATERIAL RADIOACTIVO.

3.13. EXCLUSIÓN TERRITORIAL: SIN PERJUICIO DE CUALQUIER DISPOSICIÓN EN CONTRARIO DENTRO DE ESTA **PÓLIZA** O CUALQUIER RESPALDO A LA MISMA, SE EXCLUYE CUALQUIER **PÉRDIDA**, DAÑO, RESPONSABILIDAD, **RECLAMO**, COSTO, GASTO DE CUALQUIER NATURALEZA DIRECTA O INDIRECTAMENTE CAUSADO POR, CONTRIBUIDO POR, RESULTANTE DE, QUE SURJA DE O EN CONEXIÓN CON LOS **TERRITORIOS EXCLUIDOS**, INCLUIDAS LAS MEDIDAS TOMADAS PARA PREVENIR, SUPRIMIR O CONTROLAR CUALQUIER POSIBLE **PÉRDIDA**, DAÑO, RESPONSABILIDAD, **RECLAMO**, COSTO O GASTO DE CUALQUIER NATURALEZA.

3.14. DAÑOS PUNITIVOS O EJEMPLARIZANTES: CUALQUIER **RECLAMO** O **PÉRDIDA** POR DAÑOS PUNITIVOS O EJEMPLARIZANTES ("PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES") CONFORME A LA LEY DE LOS EE.UU. O CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN QUE LOS RECONOZCA, ASÍ COMO LA PARTE DE CUALQUIER **PÉRDIDA** QUE SEAN DAÑOS PUNITIVOS O EJEMPLARIZANTES.

3.15. ASEGURADO CONTRA ASEGURADO: CUALQUIER **RECLAMO** DE UN **ASEGURADO** EN CONTRA DE OTRO **ASEGURADO**, Y/O DE LA **ENTIDAD**, CUALQUIER **SOCIEDAD FILIAL** O SUBSIDIARIA Y/O **CUALQUIER SOCIEDAD PARTICIPADA** EN CONTRA DE UN **ASEGURADO**, EXCEPTO:

- a) UN **RECLAMO** PRESENTADO POR O EN NOMBRE Y POR CUENTA DE LA **ENTIDAD** EN EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN SOCIAL DE

	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la póliza	Canal de comercialización
Clausulado	13/03/2026	1351	P	06	UW-CL-D&O-V00002	D00I
Nota Técnica	13/03/2026	1351	NT-P	06	AC-NT-D&O-V00002	D00I

RESPONSABILIDAD CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY 222 DE 1995, O

- b) UN **RECLAMO** PRESENTADO POR UN **ASEGURADO** POR CONTRIBUCIÓN O INDEMNIZACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO DICHO **RECLAMO** RESULTE DIRECTAMENTE DE OTRO **RECLAMO** CUBIERTO POR ESTE SEGURO, O
- c) UN **RECLAMO** EN MATERIA LABORAL PRESENTADO POR UN **ASEGURADO** AMPARADO POR ESTE SEGURO.

3.16. RECLAMACIONES LABORALES: CUALQUIER **RECLAMO** O **PÉRDIDA** DERIVADA DE SALARIOS, CESANTÍAS, LIQUIDACIÓN, PENSIONES Y TODO LO REFERENTE A COMPENSACIONES SALARIALES Y PRESTACIONALES, EXCEPTO LO ESTABLECIDO EN EL AMPARO 2.22 CUANDO ESTE HAYA SIDO CONTRATADO Y ÚNICAMENTE EN LO DESCRITO EN EL MISMO.

3.17. FALTA O FALLA EN LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS: QUEDAN EXCLUIDAS LAS RECLAMACIONES BASADAS EN O RESULTANTES DE LA FALTA DE CONTRATACIÓN O CONTRATACIÓN DEFICIENTE O INSUFICIENTE DE SEGUROS.

3.18. PLANES PENSIONALES: CUALQUIER **RECLAMO** O **PÉRDIDA** DERIVADO DE CUALQUIER VIOLACIÓN REAL O SUPUESTA DE CUALQUIERA DE LAS RESPONSABILIDADES, OBLIGACIONES O DE LOS DEBERES QUE PROTEJAN O REGULEN CUALQUIER PLAN DE PENSIÓN, FONDO DE PENSIÓN O DE AHORRO PARA EL RETIRO, PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES O CUALQUIER PLAN DE BENEFICIOS DE **EMPLEADOS**.

3.19. PROPIEDAD INTELECTUAL: CUALQUIER **RECLAMO** O **PÉRDIDA** BASADA EN O RESULTANTE DE LA INFRACCIÓN DE DERECHOS DE AUTOR, MARCAS, ENSEÑAS, PATENTES, DENOMINACIONES DE ORIGEN Y, EN GENERAL, DE CUALQUIER CLASE DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

3.20. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL: CUALQUIER **RECLAMO** O **PÉRDIDA** BASADA EN O RESULTANTE DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER OBLIGACIÓN DE CARÁCTER CONTRACTUAL ADQUIRIDA POR LOS **ASEGURADOS**, DIFERENTES DE LAS INHERENTES A SU CALIDAD DE **ADMINISTRADORES**.

3.21. TERRORISMO CIBERNÉTICO: SE EXCLUYE TODO ACTO DE UN INDIVIDUO O GRUPO DE INDIVIDUOS DIRIGIDO CONTRA UN SISTEMA INFORMÁTICO, DONDE ES LÓGICO CONCLUIR QUE LOS ACTORES ESTÁN MOTIVADOS POR OBJETIVOS SOCIALES, IDEOLÓGICOS, RELIGIOSOS, ECONÓMICOS O POLÍTICOS, O CON EL PROPÓSITO DE INTIMIDAR O COACCIONAR A UN ESTADO O LA POBLACIÓN CIVIL DEL MISMO, O INTERRUMPIR CUALQUIER SEGMENTO DE LA ECONOMÍA. ADICIONALMENTE, SE EXCLUYEN DAÑOS O PÉRDIDAS DERIVADAS DE MANIPULACIÓN, ALTERACIÓN, MODIFICACIÓN, DESTRUCCIÓN, PÉRDIDA, EL ACCESO INDEBIDO A LA INFORMACIÓN Y LA FALTA DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE LA INFORMACIÓN GENERADA, ENVIADA, RECIBIDA, ALMACENADA, COMUNICADA POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO O SIMILARES COMO POR EJEMPLO EL INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS (EDI), INTERNET, CORREO ELECTRÓNICO ENTRE OTROS. SE PUEDE PRODUCIR COMO CONSECUENCIA DE ATAQUES DE PIRATAS INFORMÁTICOS O HACKERS Y POR FALLOS O ERRORES NO INTENCIONADOS.

3.22. ENFERMEDADES, EPIDEMIAS Y PANDEMIAS: CUALQUIER **RECLAMO** O **PÉRDIDA** POR DAÑOS Y/O PERJUICIOS OCASIONADOS POR CUALQUIER TIPO DE TRANSMISIÓN Y/O CONTAGIO, REAL O SUPUESTO, DE ENFERMEDADES, EPIDEMIAS Y/O PANDEMIAS, EN ESPECIAL AQUELLAS QUE SE DERIVEN DEL CONTAGIO DEL CORONAVIRUS - COVID 19. SE EXCLUYE EXPRESAMENTE CUALQUIER **RECLAMO** DERIVADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE, O A CONSECUENCIA DE FALTA DE

	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la póliza	Canal de comercialización
Clausulado	13/03/2026	1351	P	06	UW-CL-D&O-V00002	D00I
Nota Técnica	13/03/2026	1351	NT-P	06	AC-NT-D&O-V00002	D00I



IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS O GESTIÓN DE LOS DIRECTIVOS Y/O **ADMINISTRADORES** EN LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES, RESPECTO DE SUS PRODUCTOS, BIENES/SERVICIOS, SERVICIOS FRENTE A **EMPLEADOS**, CLIENTES Y/O TERCEROS.

3.23. ACCIONISTAS MAYORITARIOS: RECLAMO PRESENTADO EN CONTRA DE CUALQUIER **ASEGURADO** POR, A SOLICITUD DE O EN NOMBRE DE CUALQUIER ACCIONISTA PASADO O PRESENTE QUE HAYA TENIDO O TENGA, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, UNA PARTICIPACIÓN DEL O EL CONTROL SOBRE EL 20% O MÁS DE LAS ACCIONES CON DERECHO DE VOTO DE LA **ENTIDAD**.

3.24. EXCLUSIONES APLICABLES A EE. UU: EVEREST NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA **PÉRDIDA**, NI OTORGARÁ COBERTURA ALGUNA, EN RELACIÓN CON CUALQUIER **RECLAMO** Y/O INVESTIGACIÓN FORMAL QUE SEA PRESENTADA, INICIADA, MANTENIDA O DE CUALQUIER FORMA RELACIONADA, TOTAL O PARCIALMENTE, CON:

- a) RECLAMACIONES FORMULADAS ANTE TRIBUNALES, AUTORIDADES O AGENCIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; O
- b) RECLAMACIONES BASADAS EN, DERIVADAS DE, O PRESENTADAS CONFORME A LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SUS TERRITORIOS O POSESIONES, CUANDO DICHAS RECLAMACIONES SEAN PRESENTADAS POR, EN NOMBRE DE, O A INSTANCIAS DE LA ENTIDAD O DE CUALQUIER TERCERO.

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, SE EXCLUYEN EXPRESAMENTE LAS RECLAMACIONES Y/O INVESTIGACIONES FORMALES BASADAS EN, RELACIONADAS CON, O COMO CONSECUENCIA DIRECTA O INDIRECTA DE:

- A. **NORMATIVA DE VALORES - SEC** CUALQUIER VIOLACIÓN REAL O PRESUNTA DE:
 - a) LA **LEY DE VALORES DE 1933** (*SECURITIES ACT OF 1933*),

- b) LA **LEY DE VALORES DE 1934** (*SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934*),
- c) SUS MODIFICACIONES, O
- d) CUALQUIER NORMA ANÁLOGA POSTERIOR VIGENTE, YA SEA FEDERAL, ESTATAL O LOCAL,

INCLUYENDO AQUELLAS INICIADAS O PROMOVIDAS POR LA SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (SEC).

B. **ERISA**

CUALQUIER VIOLACIÓN REAL O PRESUNTA DE:

- a) LA EMPLOYEE RETIREMENT INCOME SECURITY ACT OF 1974 (ERISA),
- b) SUS MODIFICACIONES, O
- c) CUALQUIER NORMA ANÁLOGA POSTERIOR VIGENTE, YA SEA FEDERAL, ESTATAL O LOCAL.

C. **ESOP**

LA FORMACIÓN, CONSTITUCIÓN, EXISTENCIA, IMPLEMENTACIÓN, MODIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PARTICIPACIÓN, CONTRIBUCIÓN O CANCELACIÓN DE CUALQUIER EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN (ESOP) (PLAN DE COLOCACIÓN O PARTICIPACIÓN ACCIONARIA DE EMPLEADOS).

3.25 GASTOS DE DEFENSA DE LA ENTIDAD: SE EXCLUYE CUALQUIER **RECLAMO** O **PÉRDIDA** CORRESPONDIENTE A LOS **GASTOS DE DEFENSA** INCURRIDOS POR LA **ENTIDAD** EXCLUSIVAMENTE PARA LA PROTECCIÓN O DEFENSA DE SUS PROPIOS INTERESES, EN LA MEDIDA EN QUE DICHOS GASTOS NO SEAN ATRIBUIBLES A LA DEFENSA DE NINGÚN ASEGURADO. CUANDO UN **RECLAMO** INVOLUCRE TANTO A LA **ENTIDAD** COMO A UNO O MÁS **ASEGURADOS**, EVEREST ÚNICAMENTE RESPONDERÁ POR LA PARTE DE LOS **GASTOS DE DEFENSA** QUE SEA RAZONABLEMENTE ASIGNABLE A LA DEFENSA DE LOS **ASEGURADOS**, CONFORME A LOS TÉRMINOS DE ESTA **PÓLIZA**.

4. **OTRAS CONDICIONES DEL SEGURO:**

	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la póliza	Canal de comercialización
Clausulado	13/03/2026	1351	P	06	UW-CL-D&O-V00002	D00I
Nota Técnica	13/03/2026	1351	NT-P	06	AC-NT-D&O-V00002	D00I



4.1. Ámbito temporal - Cobertura por reclamaciones (Claims Made):

La cobertura de este seguro opera bajo la modalidad Claims Made, y es aplicable únicamente a los **Reclamos** presentados por primera vez en contra de un **Asegurado** durante el **Periodo de Vigencia de la Póliza** o el **Período Adicional de Notificación**, si fuese aplicable.

La cobertura se sujetará a los términos y condiciones previstos en los numerales 4.6, 4.7 y 4.8 de las condiciones generales de este seguro.

4.2. Adquisición o constitución de sociedades filiales o subsidiarias:

Si durante el **Período de Vigencia de la Póliza**, la **Entidad**:

- Adquiere acciones o participaciones con derecho a voto de otra sociedad, o
- Constituye otra sociedad, o
- Adquiere otra sociedad por absorción, o
- Lleva a cabo una fusión en la que participe la **Entidad**.

Que genera como resultado una nueva **Sociedad Filial o Subsidiaria**, entonces los **Directores y Administradores** de dicha **Sociedad Filial o Subsidiaria** quedarán incluidos automáticamente en este seguro, pero solo en relación con los **Actos de Administración** posteriores a la fecha en que tal sociedad se constituyó o se convirtió en **Sociedad Filial o Subsidiaria** de la **Entidad**, y siempre y cuando tal **Sociedad Filial o Subsidiaria** no esté domiciliada, o haya emitido títulos o valores en cualquier mercado de EE.UU., y que los activos de tal **Sociedad Filial o Subsidiaria** no excedan el porcentaje establecido en la carátula de este seguro.

En caso de que los activos de tal **Sociedad Filial o Subsidiaria** excedan de dicho porcentaje, o que dicha **Sociedad Filial o Subsidiaria** esté domiciliada, o haya emitido títulos o valores en cualquier mercado de

EE.UU., será necesario para incluir en esta **Póliza** a los **Directores y Administradores**:

- Que el **Tomador** del Seguro comunique por escrito a Everest dicha adquisición o constitución dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en que esta se produzca.
- Que el **Tomador** del Seguro proporcione la información que le solicite Everest para su evaluación.
- Que Everest confirme por escrito la inclusión de los **Directores y Administradores** de tal **Sociedad Filial o Subsidiaria** en la **Póliza**, y
- Que el **Tomador** del Seguro pague la **Prima** adicional que en su caso Everest determine dentro del término establecido en la normatividad vigente, los cuales correrán a partir de la fecha en que Everest confirme por escrito la inclusión de la **Sociedad Filial o Subsidiaria**.

4.3. Pérdida de la condición de Sociedad Filial o Subsidiaria

Si una sociedad deja de ser **Sociedad Filial o Subsidiaria** antes o después de la entrada en vigencia de este seguro, los **Directores y Administradores** de dicha **Sociedad Filial o Subsidiaria** quedarán incluidos en este seguro hasta la fecha de terminación, revocación o no renovación del mismo, pero sólo en relación con los **Actos de Administración** anteriores a la fecha en que tal sociedad dejó de ser **Sociedad Filial o Subsidiaria** y que estén dentro del **Período de Retroactividad** establecido en la carátula de la **Póliza**.

4.4. Cargos directivos en Sociedades Participadas

La cobertura otorgada por este seguro en relación con los Amparos 2.25 y 2.26:

- No se extenderá a ningún cargo **Directivo** o ejecutivo, **Administrador**, consejero o cargo ejecutivo similar de dicha **Sociedad Participada**, que no sea el **Asegurado** persona natural que, por solicitud expresa de la **Entidad**, ostente representación en las juntas directivas, consejos de administración o cualquier otro órgano de gobierno de la **Sociedad Participada**.

	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la póliza	Canal de comercialización
Clausulado	13/03/2026	1351	P	06	UW-CL-D&O-V00002	D001
Nota Técnica	13/03/2026	1351	NT-P	06	AC-NT-D&O-V00002	D001

- ii. Se aplicará en exceso de cualquier seguro o indemnización que corresponda al **Asegurado** por el hecho de ejercer un **Cargo Directivo** en tal **Sociedad Participada**, incluyendo cualquier indemnización o seguro disponible o facilitado por dicha **Sociedad Participada**.
- iii. Solo se aplicará en relación con los **Actos de Administración** posteriores a la fecha en que tal sociedad se convirtió en **Sociedad Participada**.
- iv. No se extenderá a la **Pérdida** por **Actos de Administración** posteriores a la fecha en que el **Asegurado** dejó de ser **Empleado** de la **Entidad**, o dejó de desempeñar el **Cargo Directivo** por solicitud expresa de la **Entidad**.
- v. No se extenderá a la **Pérdida** relacionada con cualquier **Reclamo** formulado por, o por cuenta de la **Sociedad Participada**, o por un **Cargo Directivo** o ejecutivo, **Administrador**, consejero o cargo ejecutivo similar de la **Sociedad Participada**, excepto cuando se trate del ejercicio de una acción de responsabilidad en nombre y por cuenta de la **Entidad** de conformidad con las normas vigentes en esta materia.

4.5. Adquisición de la Entidad - cambio de control:

Si durante el Período de Vigencia de este seguro:

- a) La **Entidad** se disuelve por fusión con otra **Entidad**; o
- b) se adquieren acciones o participaciones con de la **Entidad** con derecho a voto; o
- c) la **Entidad** entra en liquidación obligatoria, toma de posesión o intervención administrativa, liquidación forzosa administrativa, o es objeto de cualquier otra medida que persiga los mismos fines que las anteriores independientemente de su denominación legal; o
- d) se obtiene el control del negocio por cualquier gobierno, autoridad competente, o por funcionarios designados por los mismos; resultando en un cambio en:

- A. la posesión directa o indirecta de la mayoría de los derechos de voto; o
- B. el derecho de nombramiento o cese de la mayoría de los miembros de la junta directiva, consejo de administración, u otros órganos de administración; o
- C. el control efectivo con base en un acuerdo escrito con otros accionistas de la mayoría de los derechos de voto,

entonces, los amparos de esta **Póliza** continuarán hasta el vencimiento del **Período de Vigencia de la Póliza**, pero únicamente en relación con **Reclamos** por **Actos de Administración** anteriores a la fecha de tal fusión, adquisición, cambio de control, liquidación, toma de posesión o cualquier otra medida que persiga los mismos fines que las anteriores independientemente de su denominación legal.

El **Tomador** del Seguro y/o la **Entidad** deberán comunicar por escrito a Everest el acaecimiento de tal fusión, adquisición, cambio de control, liquidación o nombramiento de funcionarios designados por la autoridad competente, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en que se produzca, proporcionando a Everest la información que esta le solicite.

4.6. Período Adicional de Notificación:

Si el **Tomador** o Everest deciden revocar, terminar o no renovar esta **Póliza**, por un motivo distinto al no pago de la **Prima**, el **Tomador** podrá contratar un **Período Adicional de Notificación**, de acuerdo con los términos establecidos en la carátula de la **Póliza**, siempre que el **Tomador** no reemplace o sustituya esta **Póliza** por otro seguro que otorgue cobertura similar. El **Período Adicional de Notificación** será únicamente aplicable a los **Actos de Administración** ocurridos con anterioridad a la fecha de revocación o no renovación de la **Póliza**.

Para el ejercicio de este derecho, el **Tomador** deberá:

	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la póliza	Canal de comercialización
Clausulado	13/03/2026	1351	P	06	UW-CL-D&O-V00002	D001
Nota Técnica	13/03/2026	1351	NT-P	06	AC-NT-D&O-V00002	D001

- a) comunicar por **escrito** a Everest su intención de contratar el **Período Adicional de Notificación** y
- b) pagar la **Prima** adicional indicada por Everest, una vez esta confirme expresamente el otorgamiento de dicho periodo. El pago de la **Prima** deberá efectuarse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de revocación o no renovación.

Cualquier **Reclamo** presentado durante el **Período Adicional de Notificación** será considerado como si hubiera sido presentado durante el **Período de Vigencia de la Póliza**. La oferta de condiciones de renovación distintas a las vigentes en el **Período de Vigencia de la Póliza** inmediatamente precedente no se considerará como revocación o no renovación por parte de Everest.

En caso de que el **Tomador** decida contratar el **Periodo Adicional de Notificación**, este será irrevocable.

4.7. Período Adicional de Notificación automático:

Si el **Tomador** o Everest deciden revocar, terminar o no renovar la **Póliza**, por motivo distinto al no pago de la **Prima**, y el **Tomador** no contrata un **Período Adicional de Notificación** en los términos del numeral 4.6 anterior, Everest otorgará automáticamente un **Período Adicional de Notificación** de sesenta (60) días calendario, de acuerdo con los términos establecidos en la carátula de este seguro, y siempre y cuando el **Tomador** y/o los **Asegurados** no reemplacen o substituyan esta **Póliza** por otro seguro que otorgue cobertura similar. Dicho **Período Adicional de Notificación** automático será únicamente aplicable a los **Actos de Administración** anteriores a la fecha de terminación, revocación o no renovación del seguro.

4.8. Período Adicional de Notificación para Asegurados pensionados y retirados:

Everest otorgará un **Período Adicional de Notificación** de diez años, de acuerdo con los términos establecidos en la carátula de este seguro, para aquellos

Asegurados que hayan adquirido la calidad de **Asegurados Pensionados** durante el **Periodo de Vigencia de la Póliza**, o quienes cesen voluntariamente sus funciones y se retiren de la **Entidad** dentro del **Periodo de Vigencia de la Póliza**. Este **Periodo Adicional de Notificación** será aplicable únicamente frente a los **Actos de Administración** anteriores a la de retiro del **Asegurado**.

El otorgamiento del **Período Adicional de Notificación** está sujeto a que la **Póliza** termine sin ser renovada y que el Tomador y/o los **Asegurados**:

1. No contrate el Periodo Adicional de Notificación en los términos de esta Póliza.
2. No reemplacen ni substituyan esta póliza con una que otorgue cobertura similar.

4.9. Ámbito territorial:

La cobertura de los amparos de esta **Póliza** aplica únicamente a los **Reclamos** presentados en los territorios establecidos en la carátula de las condiciones particulares de este seguro, para cada uno de los amparos.

4.10. Ley y jurisdicción:

Con respecto a la interpretación, validez, cumplimiento y/o pagos de indemnizaciones bajo esta **Póliza**, el presente contrato queda sometido a la Ley Colombiana y en particular, al Código de Comercio y legislación complementaria en materia de seguros y a la Jurisdicción Colombiana.

La Ley y Jurisdicción aplicables al **Reclamo** serán las del territorio en el que el **Asegurado** reciba formalmente notificación de dicho **Reclamo**.

4.11. Distribución de la Pérdida:

Everest únicamente responderá por los **Gastos de Defensa** u otras **Pérdidas** derivadas exclusivamente de reclamaciones en contra del **Asegurado**. Everest no es responsable bajo la presente **Póliza**, al abono de los **Gastos de Defensa** incurridos por la **Entidad** o de cantidad alguna determinada en sentencias dictadas

	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la póliza	Canal de comercialización
Clausulado	13/03/2026	1351	P	06	UW-CL-D&O-V00002	D00I
Nota Técnica	13/03/2026	1351	NT-P	06	AC-NT-D&O-V00002	D00I



contra la **Entidad** o en transacciones y conciliaciones celebradas por la **Entidad** derivada de una reclamación en contra de esta.

Cualquier distribución o anticipo de **Gastos de Defensa** en relación con un **Reclamo** no creará presunción alguna respecto a la distribución de otra **Pérdida** originada por dicho **Reclamo**.

4.12. Notificación y comunicación

El **Tomador**, la **Entidad** y/o los **Asegurados** comunicarán a Everest cualquier **Reclamo** tan pronto como sea razonablemente posible, sin superar los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en que se haya tenido conocimiento del **Reclamo** por primera vez, salvo en los casos fortuitos o de fuerza mayor, en donde el aviso deberá darse tan pronto como desaparezca el impedimento. La falta de aviso en el plazo mencionado anteriormente facultará a Everest a reducir la prestación debida hasta la suma que habría importado si el aviso se hubiere dado oportunamente.

Así mismo, si durante el **Período de Vigencia** de la **Póliza** o el **Período Adicional de Notificación**, según este se establece en la carátula de este seguro y en los numerales 4.6, 4.7. y 4.8 de estas condiciones generales, el **Tomador**, la **Entidad** y/o los **Asegurados** adquieren conocimiento de hechos o circunstancias que pudieran razonablemente dar lugar a un **Reclamo**, y comunican tales hechos o circunstancias por escrito a Everest durante dicho periodo, entonces, cualquier **Reclamo** resultante de tales hechos o circunstancias será considerado como si hubiese sido presentado durante el **Período de Vigencia de la Póliza** o el **Período Adicional de Notificación** en el que dichos hechos o circunstancias fueron comunicadas a Everest por primera vez.

El **Tomador** del Seguro, la **Entidad** y/o los **Asegurados** deberán proporcionar a Everest, toda la información y cooperación que este pueda razonablemente necesitar, incluyendo, pero no limitándose a:

- i. la descripción del **Reclamo**, hechos o circunstancias,
- ii. la naturaleza del **Acto de Administración** alegado,
- iii. la naturaleza del daño alegado o potencial,
- iv. los nombres de los demandantes reales o potenciales, y
- v. la forma en la que el **Asegurado** adquirió conocimiento de tales hechos o circunstancias por primera vez.

Todas las comunicaciones bajo este seguro deberán efectuarse por escrito, y serán efectivas en la fecha de recepción por parte de Everest.

4.13. Condiciones para el reconocimiento de Gastos de Emergencia

Si fuese contratado el amparo de **Gastos de Emergencia** descrito en el numeral 2.12 de estas condiciones generales, Everest podrá autorizar retroactivamente dichos gastos, aun cuando se hayan incurrido sin notificación previa, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Los gastos sean notificados por escrito a Everest dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la fecha en que se incurrió en los mismos.
2. Los gastos estén directamente relacionados con un **Reclamo** potencial o real que se encuentre cubierto por esta **Póliza** y que haya sido notificado a Everest en los términos del numeral 4.12 anterior.
3. El **Asegurado** demuestre razonablemente que el **Reclamo** y la **Pérdida** real o potencial están, o habrían estado, cubiertos bajo los términos de esta Póliza.
4. El **Asegurado** demuestre la razonabilidad, necesidad y proporcionalidad de las acciones emprendidas y de los gastos incurridos, así como su contribución efectiva a la prevención, reducción o mitigación del **Reclamo** o de la **Pérdida**.

4.14. Renovación:

	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la póliza	Canal de comercialización
Clausulado	13/03/2026	1351	P	06	UW-CL-D&O-V00002	D001
Nota Técnica	13/03/2026	1351	NT-P	06	AC-NT-D&O-V00002	D001



Para solicitar la renovación del seguro, el **Tomador** proporcionará a Everest, a más tardar treinta (30) días calendario antes de la fecha de vencimiento del **Periodo de Vigencia de la Póliza**, el cuestionario de renovación y la información financiera y de cualquier otra índole que le sea solicitada por Everest. Con base en el estudio de esta información, Everest determinará los términos y condiciones para el nuevo **Periodo de Vigencia de la Póliza**.

4.15. Defensa y acuerdo:

Sujeto a lo dispuesto en esta cláusula, será obligación de los **Asegurados** y no de Everest asumir la defensa y atender los **Reclamos** y/o **Investigaciones Formales** que fueran presentadas contra ellos.

Everest, dentro de los términos y condiciones de este seguro, y como parte integrante del **Límite de Indemnización** o como parte integrante de los límites máximos establecidos para los Amparos correspondientes se compromete adelantar el pago de los **Gastos de Defensa**, u otros gastos de los amparos contratados, conforme se vayan produciendo siempre y cuando estos se vayan incurriendo y notificando a Everest conforme a las instrucciones estipuladas por ésta en las comunicaciones posteriores a la notificación del **Reclamo**.

En caso de ser aplicables las exclusiones 3.1 - Mala Fe o Dolo, o 3.2 - Retribuciones Improcedentes de **Administradores**, el **Asegurado** estará obligado a devolver a Everest los **Gastos de Defensa**, o cualquier otro gasto adelantado por ésta, sujeto a lo establecido en el numeral 4.11, de las condiciones generales de este seguro.

El **Tomador** del Seguro, la **Entidad**, y/o los **Asegurados** aceptan no transigir, conciliar o llegar a acuerdos judiciales o extrajudiciales, ni incurrir en Gastos, ni asumir cualesquiera obligaciones contractuales o reconocer responsabilidad alguna respecto a cualquier **Reclamo**, sin el previo consentimiento expreso por escrito de Everest. Everest no asumirá responsabilidad

por ninguna conciliación, acuerdo o gasto, obligación o reconocimiento de responsabilidad, a los que no haya consentido expresamente por escrito.

Everest tendrá la potestad y se le dará la posibilidad de participar en conjunto con los **Asegurados** en la investigación y defensa, incluyendo, pero no limitadas a la negociación de una transacción u otro acuerdo similar en relación con cualquier **Reclamo** que parezca razonablemente probable estar cubierto en todo o en parte por este seguro.

El **Tomador** del Seguro, la **Entidad** y/o los **Asegurados** deberán proporcionar a Everest toda la información, asistencia y cooperación que razonablemente solicite, y acuerdan que, en el caso de cualquier **Reclamo** y/o **Investigación Formal**, los **Asegurados** no harán nada que pueda perjudicar la posición de Everest en sus derechos potenciales o reales de subrogación.

4.16. Modificación y cesión:

Ningún cambio, modificación o cesión de los derechos u obligaciones bajo esta **Póliza** serán válidos salvo cuando se hagan por anexo escrito al mismo, firmado por un representante legal autorizado de Everest.

4.17. Otros seguros:

Cuando cualquier **Pérdida** cubierta bajo esta **Póliza** esté también cubierta, en todo o en parte, por otro seguro válidamente emitido por otro Asegurador, esta **Póliza** operará únicamente en exceso del otro seguro. En consecuencia, Everest solo será responsable por aquella parte de la **Pérdida** que exceda el límite de indemnización contratado bajo la otra póliza y siempre sujeto a los términos, condiciones, exclusiones y límites establecidos en este seguro.

4.18. Subrogación:

Cuando Everest realice cualquier pago en virtud de esta **Póliza**, quedará subrogado, conforme a la ley y hasta por el monto efectivamente pagado, en todos los derechos y acciones que correspondan al **Asegurado**

	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la póliza	Canal de comercialización
Clausulado	13/03/2026	1351	P	06	UW-CL-D&O-V00002	D00I
Nota Técnica	13/03/2026	1351	NT-P	06	AC-NT-D&O-V00002	D00I



contra las personas responsables de la **Pérdida** pagada.

Los **Asegurados** le otorgarán a Everest el derecho de iniciar acciones judiciales en su nombre y representación, y cooperarán con Everest en el inicio y trámite de las mismas.

El **Asegurado** no podrá renunciar en ningún momento a sus derechos contra terceros responsables de la **Pérdida** y, en caso de hacerlo, perderá el derecho a la indemnización.

A petición de Everest, el **Asegurado** deberá hacer todo lo que esté a su alcance para permitirle el ejercicio de los derechos derivados de la subrogación.

4.19. Cuestionario y divisibilidad:

Para emitir este seguro Everest se ha basado en la información y declaraciones contenidas en la solicitud de seguro y cuestionarios complementarios aportados y suscritos por el **Tomador**. Dichas declaraciones son la base de la aceptación del riesgo y de los términos y condiciones de este seguro y por lo tanto se considerarán como parte integrante del mismo.

Con relación a las declaraciones contenidas en el cuestionario de solicitud de seguro y cuestionarios complementarios contestados por el **Tomador** del Seguro, tales cuestionarios serán considerados independientes para cada **Asegurado** en el sentido de que ninguna afirmación ni declaración o conocimiento poseído por cualquier **Asegurado** será imputado a otro **Asegurado** para efectos de determinar si existe cobertura bajo este seguro.

4.20. Investigación y acuerdo:

Everest podrá realizar cualquier investigación que estime necesaria en relación con cualquier **Reclamo** y/o **Investigación Formal** y podrá, con el consentimiento escrito del **Asegurado**, transigir en cualquier **Reclamo** que considere conveniente. Si el **Asegurado** se abstiene de otorgar su consentimiento a dicha

transacción, la responsabilidad de Everest por toda **Pérdida** ocasionada por dicho **Reclamo** no excederá de la cantidad por la que Everest pudo haber transigido en tal **Reclamo**, más costas, cargos y gastos devengados a la fecha en que Everest propuso dicha transacción por escrito al **Asegurado**.

4.21. Terminación del seguro:

El presente contrato podrá ser revocado unilateralmente por los contratantes. Por Everest, mediante noticia escrita al **Asegurado**, enviada a su última dirección conocida, con no menos de diez (10) días de antelación, contados a partir de la fecha del envío; por el **Asegurado**, en cualquier momento, mediante aviso escrito a Everest.

En el primer caso, la revocación da derecho al **Asegurado** a recuperar la **Prima** no devengada, o sea, la que corresponde al lapso comprendido entre la fecha en que comienza a surtir efectos la revocación y la de vencimiento del contrato

En el segundo caso, el importe de la **Prima** devengada y el de la devolución de la **Prima** se calculará teniendo en cuenta la tarifa a corto plazo, de conformidad con el artículo 1071 del Código de Comercio.

4.22. Límite de Indemnización:

El Límite de Indemnización representa la cantidad máxima a pagar por Everest en relación con los Amparos que sean otorgados, conjunta o individualmente, por cada **Período de Vigencia de la Póliza** y por toda **Pérdida**, con independencia del número de **Asegurados** implicados en uno o más **Reclamos**.

En caso de establecerse un sublímite de Indemnización en alguno de los amparos de este seguro, se entenderá que éste es parte integrante del **Límite de Indemnización** y no adicional al mismo.

Todos los **Reclamos** derivados del mismo **Acto de Administración** o **Actos de Administración**

	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la póliza	Canal de comercialización
Clausulado	13/03/2026	1351	P	06	UW-CL-D&O-V00002	D00I
Nota Técnica	13/03/2026	1351	NT-P	06	AC-NT-D&O-V00002	D00I



Interrelacionados se considerarán como un solo **Reclamo** y la **Pérdida** relacionada con dicho **Reclamo** estará sujeta a un único **Límite de Indemnización** y se considerará presentado por primera vez durante el primer **Período de Vigencia de la Póliza** en que el primero de ellos, alegando el mismo **Acto de Administración** o **Actos de Administración Interrelacionados**, haya sido presentado.

El **Límite de Indemnización** se irá reduciendo o consumiendo conforme se vayan realizando pagos por concepto de cualquier amparo otorgado bajo el presente seguro y/o **Pérdida** cubierta.

Para efectos del **Límite de Indemnización**, el **Período Adicional de Notificación**, según este se establece en la carátula de este seguro, y en el numerales 4.6, 4.7 y 4.8 de las condiciones generales de este seguro, será parte del **Período de Vigencia de la Póliza** inmediatamente precedente y no adicional al mismo. Ninguno de los **Límites de Indemnización** de la presente **Póliza** tendrá restablecimiento automático.

4.23. Deducible:

Si en la carátula de este seguro se indica un deducible para cualquiera de los amparos, Everest únicamente estará obligada al pago de cada **Pérdida** en exceso del importe de dicho deducible.

4.24. Indemnización por la Entidad:

Si el **Tomador** y/o la **Entidad** y/o cualquier **Sociedad Participada** incluida en la carátula de este seguro, no asume (por causa distinta de su **Insolvencia**) la **Pérdida** por cuenta de cualquier **Asegurado** pudiendo asumirla de acuerdo con la ley y con sus estatutos sociales, entonces Everest pagará dicha **Pérdida** por cuenta del **Asegurado**. En ese caso el **Tomador** del Seguro y cualquier **Entidad** incluida en la carátula de este seguro como la **Entidad** y/o cualquier **Sociedad Participada**, reembolsará a Everest el deducible establecido en la carátula de este seguro.

4.25. Cláusula de autorización:

El **Tomador** del Seguro actuará en nombre de todos los **Asegurados** con respecto al envío y recepción de notificaciones de **Reclamo** o de terminación o revocación del seguro, al pago de **Primas**, a la recepción o devolución de **Primas** que pudieran corresponder a la negociación y suscripción de anexos, y/o a cualquier otra notificación prevista en este seguro.

4.26. Pago de la indemnización:

Everest pagará en moneda legal colombiana y dentro de la República de Colombia, la indemnización por las **Pérdidas** debidamente acreditadas, esto es, frente a las cuales se demostró la ocurrencia del siniestro y el valor de la **Pérdida** de acuerdo con lo establecido en el artículo 1077 del Código de Comercio y que se encuentren cubiertas bajo el presente seguro.

Everest pagará las **Pérdidas** cubiertas bajo esta **Póliza** en el orden en el que dichas **Pérdidas** se presenten a Everest. Si Everest, según su criterio, determina que el Límite de Responsabilidad no es suficiente para cubrir dicha **Pérdida**, Everest deberá:

1. Pagar la **Pérdida** que no pueda ser indemnizada por la **Entidad** debido a una prohibición legal o **Insolvencia** declarada en forma pública o establecida legalmente;
2. Con respecto a cualquier saldo restante del Límite de Responsabilidad, Everest podrá, a su opción, solicitar al **Tomador** que señale por escrito el orden y los montos en los que se debe liquidar la **Pérdida**, o recibir el saldo para ser retenido en nombre de cualquier **Asegurado** que haya incurrido en dicha **Pérdida**.

5. DEFINICIONES

Para los efectos de este seguro se entenderá por:

Acto(s) de Administración:

Toda acción u omisión llevada a cabo, supuestamente llevada a cabo, intentada, o supuestamente intentada, dentro del **Período de Retroactividad** contratado o

	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la póliza	Canal de comercialización
Clausulado	13/03/2026	1351	P	06	UW-CL-D&O-V00002	D00I
Nota Técnica	13/03/2026	1351	NT-P	06	AC-NT-D&O-V00002	D00I



durante el **Período de Vigencia de la Póliza**, por un **Asegurado** en el ejercicio de su **Cargo Directivo**.

También se considerará **Acto de Administración** cualquier **Reclamo** formulado contra un **Asegurado** exclusivamente en razón de su condición o desempeño de un **Cargo Directivo**.

La cobertura de tales actos estará sujeta en todo caso a los términos, condiciones, exclusiones y limitaciones establecidas en esta Póliza, así como a la asegurabilidad de los mismos conforme a la legislación colombiana aplicable.

Actos de administración interrelacionados:

Todos los **Actos de Administración** relacionados, originados y/o que sean consecuencia, directa o indirecta, de una misma causa.

Administrador(es):

Toda persona natural que haya sido designada formalmente como Representante Legal, Gerente, Director, Miembro de Junta Directiva o Consejos Directivos o cualquier otro órgano de administración o equivalente, y que, conforme a los estatutos, reglamentos internos u otras disposiciones debidamente aprobadas por la **Entidad**, ejerza funciones de alta dirección, gerencia, gobierno o supervisión.

Asegurado(s):

Toda persona natural que haya ostentado u ostente, durante el **Periodo de Vigencia de la Póliza** o el **Período de Retroactividad** pactado en la carátula de la **Póliza**, la calidad de **Administrador** de la **Entidad**, y quienes ejerzan o detentan esas funciones u ostenten poderes que impliquen el ejercicio de facultades de decisión o gobierno de la **Entidad**.

Así mismo, quedan incluidos en la definición de **Asegurado**:

- i. Aquellas personas naturales que hayan sido designadas como Representantes Legales de una Persona Jurídica mientras ejercen funciones de **Administrador** o cualquier otro equivalente de la **Entidad**.
- ii. Los herederos, albaceas, causahabientes o la masa sucesoral de los **Asegurados** fallecidos, así como los Representantes Legales o tutores de los **Asegurados** legalmente incapacitados o insolventes, pero únicamente en relación con el **Reclamo** que sea consecuencia de un **Acto de Administración** de aquel **Asegurado**,
- iii. Cualquier **Empleado** pasado o presente de la **Entidad**, pero únicamente en relación con **Reclamos en Materia Laboral**, siempre que este haya sido contratado, o
- iv. Sujeto a los términos y condiciones de numeral 4.4 de las condiciones generales de este seguro, aquellas personas naturales que a petición la **Entidad** ejerzan un **Cargo Directivo** en cualquier **Sociedad Participada** durante el ejercicio de tal **Cargo Directivo**.

Asegurado Pensionado:

Un **Asegurado** quien ejerciendo su condición de **Administrador** de la **Entidad** adquiera la calidad de pensionado de acuerdo con la normatividad legal vigente y reconocido como tal por la autoridad competente, durante el **Período de Vigencia de la Póliza**.

Cargo Directivo:

Cualquier posición o función dentro de la **Entidad** o **Sociedades Participadas**, que implique el ejercicio de funciones de alta dirección, administración, supervisión o gobierno y que conlleve responsabilidades de toma de decisiones estratégicas o de gestión en nombre de la **Entidad**.

Incluye, entre otros, los cargos de representante legal, gerente, director, miembro de junta directiva u órgano equivalente, así como cualquier otra posición que otorgue facultades de administración o dirección

	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la póliza	Canal de comercialización
Clausulado	13/03/2026	1351	P	06	UW-CL-D&O-V00002	D00I
Nota Técnica	13/03/2026	1351	NT-P	06	AC-NT-D&O-V00002	D00I



conforme a los estatutos o reglamentos internos aplicables.

Cliente(s):

Cualquier persona o **Entidad** que:

- i. Haya tenido o tenga un contrato con la **Entidad**;
o
- ii. Haya enviado una solicitud de productos o servicios, por escrito a la **Entidad**; o

Contaminación:

- i. El escape, fuga, filtración, derrame real, supuesto o potencial, de agentes **Contaminantes** en bienes muebles, inmuebles o semovientes, agua o la atmósfera; o
- ii. Cualquier decisión o solicitud, voluntaria o impuesta, para que el **Asegurado** y/o la **Entidad** examine, pruebe, haga seguimiento, limpie, retire, contenga, trate, desintoxique o neutralice los agentes **Contaminantes**; o
- iii. Cualquier agresión o daño, real, supuesto o potencial, al medio ambiente, aunque no intervengan agentes **Contaminantes**.

Contaminantes:

Cualquier sustancia localizada en cualquier lugar del mundo que sea capaz de producir **Contaminación**.

Tales sustancias incluirán, a título ilustrativo, pero no limitativo: sólidos, líquidos, gases, irritantes térmicos, humo, vapor, hollín, ácidos, alcalinos, vertidos, sustancias químicas o materiales de desecho.

También incluirá cualquier otra emisión de aire, olor, aguas residuales, aceite o petróleo o productos derivados de los mismos, desechos clínicos o infecciosos, amianto o asbestos o productos derivados de los mismos, o cualquier ruido.

Crisis:

Cualquiera de los siguientes eventos imprevistos que evidencie el **Administrador**, los cuales tienen el

potencial de causar un perjuicio financiero que pueda llevar a la **Insolvencia** a la **Entidad** o que pueda generar una reducción del 20% o más de los ingresos de la **Entidad**:

- i. El anuncio público de la **Pérdida** de los derechos de propiedad intelectual o industrial de la **Entidad** previa y legalmente adquiridos en relación con una patente, una marca o derecho de autor, siempre y cuando no sea por expiración o vencimiento de dicho derecho.
- ii. El haber perdido algún **Cliente** o contrato significativo de la **Entidad**.
- iii. El anuncio público o la acusación de que la **Entidad** ha causado lesiones corporales a varias personas o la destrucción de varias propiedades.
- iv. El anuncio público de un despido masivo de **Empleados** de la **Entidad** o de la muerte o renuncia de uno o varios **Asegurados** claves en la administración de la **Entidad**.
- v. El anuncio de daños físicos cometidos a las instalaciones de la **Entidad** o a cualquier otro bien tangible de su propiedad, siempre y cuando dichos daños no resulten de terremotos, huracanes o cualquier otro desastre natural.
- vi. El anuncio público del retiro o recolección de un producto de la **Entidad** por resultar potencialmente dañino o corrosivo para la propiedad, salud o integridad física, siempre que dicho potencial dañino provenga o sea un resultado de su producción, preparación, manufactura o empaque por la **Entidad**.
- vii. La amenaza o la publicación de información confidencial de la **Entidad** en una red social de internet o un sitio web, que consista en publicidad negativa sobre supuestas prácticas de negocios de la **Entidad**.
- viii. El anuncio público de la eliminación o suspensión del pago de dividendos los cuales venían siendo pagados por la **Entidad**.
- ix. El anuncio público de que la **Entidad** tiene la intención de eliminar un monto significativo de sus activos mediante anotaciones en cuentas.

	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la póliza	Canal de comercialización
Clausulado	13/03/2026	1351	P	06	UW-CL-D&O-V00002	D00I
Nota Técnica	13/03/2026	1351	NT-P	06	AC-NT-D&O-V00002	D00I

- x.El anuncio público de que la **Entidad** ha incumplido o incumplirá el pago de su deuda o que tiene la intención de reestructurar su deuda.
- xi.El anuncio público de que la **Entidad** pretende promover un procedimiento de **Insolvencia** o suspensión de pagos ya sea por la **Entidad**, por un tercero o por procedimientos inminentes de **Insolvencia** o suspensión de pagos contra la **Entidad** sean voluntarios o no.
- xii.El anuncio público de que una autoridad u organismo competente de carácter público o privado que regule los asuntos de la **Entidad** o de cualquier **Asegurado** inicie un procedimiento o litigio contra de la **Entidad**.
- xiii.La propuesta u oferta por escrito no solicitada, que realiza un tercero distinto del **Asegurado** para la fusión o venta de activos de la **Entidad** a él o que pretenda tener más de la mitad del poder de votación de los accionistas en las asambleas de accionistas de la **Entidad** o para designar a los miembros de Junta Directiva o Consejeros que puedan controlar las decisiones del Consejo de Administración de la **Entidad**.

No se considerará **Crisis** cuando:

- i.El evento en cuestión afecte a la generalidad de la industria, actividad económica o giro al cual pertenezca o forme parte la **Entidad** en lugar de afectarle únicamente a la **Entidad**.
- ii.El evento en cuestión surja o se cause, en todo o en parte, directa o indirectamente, por guerra, actos de guerra, guerra civil, invasión, insurrección, uso del poder militar o usurpación de gobierno o poder militar, o por el uso intencional de la fuerza militar para interceptar, prevenir o mitigar cualquier acto real o supuesto de un acto malintencionado de tercero; o surja con motivo de un acto malintencionado de tercero, motín, conmoción civil asumiendo la proporción de amotinamiento popular, insurrección, rebelión, revolución militar o por usurpación de poder, o acción tomada por la

autoridad gubernamental en impedirlo, combatirlo o defenderse contra dicha ocurrencia, ataque o destrucción.

- iii.Cualquier acto malintencionado de tercero, incluyendo, pero no limitado al **Terrorismo**, o Cualquier hecho relacionado con **Contaminantes** o **Contaminación**.

Un evento de **Crisis** iniciará cuando la **Entidad** o cualquier Director General, Representante Legal o cualquier otro equivalente tengan conocimiento por primera vez de su existencia durante el **Período de Vigencia de la Póliza** y finalizará cuando la firma de relaciones públicas contratada notifique a la **Entidad** que la **Crisis** ya no existe, se ha mitigado o que el valor asegurado establecido para la cobertura 2.5 se ha agotado en su totalidad.

Deducible:

Es la cantidad indicada como tal en la carátula de este contrato de seguro y se refiere a la suma de dinero mínima o al porcentaje que el **Asegurado** deberá asumir, de la **Pérdida** indemnizable por la presente **Póliza**.

Director de Hecho:

Persona natural que, sin haber sido formalmente nombrada como **Administrador**, ejerza de manera efectiva funciones de administración, dirección o control en la **Entidad**, impartiendo instrucciones o tomando decisiones que habitualmente sean seguidas por los **Administradores** o **Asegurados** en el ejercicio de sus funciones.

No se considerarán Directores de Hecho aquellas personas que actúen únicamente en calidad de asesores externos o consultores, sin ejercer control efectivo sobre la gestión de la Entidad.

EE. UU.:

Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones, o cualquier otro territorio bajo la jurisdicción de los anteriores.

	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la póliza	Canal de comercialización
Clausulado	13/03/2026	1351	P	06	UW-CL-D&O-V00002	D00I
Nota Técnica	13/03/2026	1351	NT-P	06	AC-NT-D&O-V00002	D00I

Empleado(s):

Toda persona natural que se ha obligado a prestar un servicio personal a la **Entidad** bajo la continuada dependencia o subordinación al mismo, y mediante remuneración, en virtud de la existencia de un contrato de trabajo.

Entidad:

Persona Jurídica **Tomador** de la presente **Póliza** y demás Sociedades listadas en la carátula de las condiciones particulares de la presente **Póliza**.

Evento regulatorio crítico:

Cualquiera de los siguientes actos, realizados durante el **Periodo de Vigencia de la Póliza**, por una autoridad u organismo competente que regule, ejerza inspección, vigilancia o control sobre los asuntos de la **Entidad** o de cualquier **Asegurado**, en relación con un **Acto de Administración**: (i) la detención, arresto o privación de la libertad de un **Asegurado**; (ii) una visita de inspección, registro o intervención en las oficinas o dependencias de la **Entidad** a un **Asegurado**, que implique la presentación, revisión, copia o confiscación de documentos, expedientes o información de cualquier **Asegurado**; (iii) la citación o requerimiento formal para la realización de entrevistas o declaraciones de cualquier **Asegurado**.

El Evento Regulatorio Crítico podrá incluir, cuando corresponda, la divulgación o el anuncio público de los hechos mencionados anteriormente.

Fecha de Vigencia Inicial:

La fecha establecida en la carátula de este seguro como la fecha de inicio de la cobertura.

Fundador:

Toda persona natural que actuó con la finalidad de constituir la **Entidad** y/o una **Sociedad Filial o Subsidiaria**, y/o una **Sociedad Participada**, y/o una Entidad Sin Ánimo de Lucro y que sea un **Administrador** o un **Empleado** de la **Entidad**.

Gastos de Defensa:

La parte de la **Pérdida** que corresponda a costos, gastos y honorarios razonables y necesarios, pagados a terceros con ocasión de la defensa, investigación o evaluación de un **Reclamo** amparado.

Los **Gastos de Defensa** no incluirán multas, sanciones ni penalidades, salvo disposición expresa en contrario en esta Póliza.

Gastos de Defensa no incluirá:

- i. Gastos de Representación,
- ii. Gastos por Investigaciones Internas,
- iii. Gastos por Evento Regulatorio Crítico,
- iv. Gastos por Reclamos en Materia Laboral,
- v. Gastos de Expertos,
- vi. Gastos de Publicidad,
- vii. Gastos de Relaciones Públicas,
- viii. Gastos de Defensa por Reclamaciones de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial,
- ix. Gastos de Defensa por Reclamaciones en Relación con Homicidio Culposos,
- x. Gastos de Manutención,
- xi. Gastos de Extradición,
- xii. Gastos de Emergencia,
- xiii. Gastos por Acciones Sindicales,
- xiv. Gastos por evento de Crisis.

Gastos de Defensa por reclamaciones de salud ocupacional y seguridad industrial:

La parte de la **Pérdida** que corresponda a costas judiciales, gastos y honorarios pagados a terceros con ocasión de la defensa, investigación o evaluación en relación con un **Reclamo** en contra del **Asegurado** por violación real o presunta de salud ocupacional, seguridad industrial y/o riesgos laborales.

Esta cobertura aplicará únicamente cuando el **Reclamo** se derive del ejercicio de las funciones del **Asegurado** en relación con la **Entidad** y siempre y cuando el **Reclamo** esté relacionado con el objeto social de la

	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la póliza	Canal de comercialización
Clausulado	13/03/2026	1351	P	06	UW-CL-D&O-V00002	D00I
Nota Técnica	13/03/2026	1351	NT-P	06	AC-NT-D&O-V00002	D00I

Entidad. Asimismo, estos **Gastos de Defensa** solo serán cubiertos en la medida en que no sean indemnizables bajo la póliza de Responsabilidad Civil de la **Entidad**, y sea contratada la cobertura del numeral 2.7.

Gastos de Emergencia:

La parte de la **Pérdida** que constituya costas judiciales, gastos y honorarios razonables y necesarios, pagados a terceros e incurridos con ocasión de la defensa, investigación o evaluación de un **Reclamo** cubierto por esta **Póliza**.

Estos Gastos tendrán el carácter de **Gastos de Emergencia** únicamente cuando razonablemente y como consecuencia de un **Reclamo** cubierto por esta **Póliza**, el **Asegurado** cuente con un término igual o inferior a cinco (5) días hábiles para incurrir en un gasto cubierto por la **Póliza**, y no le sea posible obtener el consentimiento previo y por escrito Everest, según lo establecido en el Amparo 2.12

Gastos de Expertos:

La parte de la **Pérdida** que constituya costas, gastos y honorarios incurridos, con el previo consentimiento por escrito de Everest, por un **Asegurado** en su nombre pagados a terceros para la elaboración de informes, reportes y dictámenes a solicitud del abogado defensor del **Asegurado**, en relación con la defensa de un **Reclamo** cubierto bajo esta **Póliza**.

Los **Gastos de Expertos** serán cubiertos únicamente en la medida en que correspondan a la defensa del **Asegurado** en un **Reclamo** no excluido por esta **Póliza**, según lo establecido en el Amparo 2.4.

Gastos de defensa por procedimiento de Extradición:

La parte de la **Pérdida** que constituya costas, gastos y honorarios razonables, incurridos con el previo consentimiento por escrito de Everest, para la defensa y apelación de un proceso de extradición iniciado contra un **Asegurado**, como resultado de una

imposición legal o **Investigación Formal** por parte de cualquier autoridad competente.

Dichos gastos serán cubiertos únicamente cuando se incurran como consecuencia de un **Reclamo** no excluido por esta **Póliza**, según lo establecido en el Amparo 2.11.

Gastos de Extradición también incluirá:

- i. Los costos razonables de contratación de un asesor o firma especializada en comunicación, posicionamiento y manejo de reputación y reparación de imagen, exclusivamente relacionados con el procedimiento de extradición y con el fin de mitigar un eventual perjuicio o efecto adverso, o publicidad negativa de la imagen o reputación del **Asegurado**.
- ii. Los costos y gastos razonables de viaje y alojamiento de una sola persona que sea familiar del **Asegurado** para asistencia y acompañamiento del **Asegurado** en el proceso de extradición. Para estos efectos, "Familiar" significa padre, madre, cónyuge o compañero permanente, hijo o hija del **Asegurado**.

Gastos de Manutención:

La parte de la **Pérdida** que constituya gastos personales, ordinarios y razonables en que incurra el **Asegurado**, cuando, como consecuencia directa de un **Reclamo** cubierto y no excluido bajo esta **Póliza**, sus activos y/o bienes hayan sido objeto de incautación, confiscación, embargo, extinción de dominio, y que, como resultado de dicha medida, el **Asegurado** o su cónyuge o compañero permanente o dependientes, no puedan disponer de dichos recursos para atender sus obligaciones básicas de manutención.

Los **Gastos de Manutención** serán cubiertos únicamente en relación con los siguientes gastos básicos de manutención, en la medida en que sean necesarios y razonables:

	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la póliza	Canal de comercialización
Clausulado	13/03/2026	1351	P	06	UW-CL-D&O-V00002	D00I
Nota Técnica	13/03/2026	1351	NT-P	06	AC-NT-D&O-V00002	D00I

1. cuotas mensuales de crédito hipotecario o arriendo de su vivienda habitual,
2. cuota de administración de la vivienda,
3. servicios públicos (agua, gas, electricidad, teléfono, internet),
4. primas de seguros personales esenciales (vida, accidentes y asistencia) contratados con anterioridad al hecho, circunstancia o medida que dio origen a los Gastos de Manutención.
5. gastos básicos de educación, salud y alimentación del **Asegurado**, su cónyuge, compañero permanente o dependientes como está definido en la legislación aplicable, incluyendo las obligaciones alimentarias reconocidas en un juicio o sentencia en firme o separación promovida por hecho público en Notaria competente.

Lo anterior como consecuencia de un **Reclamo** no excluido por esta **Póliza**, según lo establecido en el Amparo 2.10.

Gastos de Publicidad:

La parte de la **Pérdida** que constituya costas, gastos y honorarios incurridos por un **Asegurado** en su nombre o en el de la **Entidad** pagados a terceros e incurridos para el diseño y ejecución de campañas publicitarias destinadas exclusivamente a mitigar la publicidad negativa o el perjuicio reputacional, como consecuencia de un **Reclamo** no excluido por esta **Póliza**.

La cobertura aplicará cuando el **Reclamo** ya haya sido objeto de divulgación en cualquier medio de comunicación internacional, nacional, regional o local, según lo establecido en el Amparo 2.5.

Gastos de Relaciones Públicas por daño a la reputación del Asegurado:

La parte de la **Pérdida** que constituya costos, gastos y honorarios, incurridos por el **Asegurado** y pagados a los asesores o firma especializada en servicios de comunicación, posicionamiento y manejo de

reputación y reparación de imagen contratados exclusivamente para reducir un eventual perjuicio o efecto adverso, o publicidad negativa que afecten directamente la imagen o reputación del **Asegurado**, como consecuencia directa de un **Reclamo** no excluido por esta **Póliza**, según lo establecido en el Amparo 2.6.

Gastos de Defensa por Reclamaciones en Relación con Homicidio Culposo:

La parte de la **Pérdida** que constituya costas, gastos y honorarios, incurridos con el previo consentimiento por escrito de Everest, por **Reclamos** formulados contra un **Asegurado** en relación con homicidio culposo, real o presunto, o por muertes ocurridas en las oficinas o dependencias de la **Entidad**, cuando dichos **Reclamos** se deriven de un **Acto de Administración** del **Asegurado** según lo establecido en el Amparo 2.9.

Gastos por Acciones Sindicales:

La parte de la **Pérdida** que constituya costos, gastos y honorarios, incurridos por el **Asegurado** para la contratación de negociadores o asesores especializados, exclusivamente con el fin de gestionar o mitigar un **Reclamo** derivado de un conflicto laboral o huelga que se presente en la **Entidad** como consecuencia de un **Reclamo** no excluido por esta **Póliza**, según lo establecido en el Amparo 2.14.

Gastos por Eventos de Crisis:

La parte de la **Pérdida** que constituya costas, gastos y honorarios necesarios y razonables de una firma de relaciones públicas designada por la **Entidad** con el previo consentimiento por escrito de Everest, para prestar los servicios de manejo de **Crisis** para la **Entidad** a fin de minimizar los efectos de dicha **Crisis**. Así mismo, se entenderán cubiertas las impresiones, publicidad, envío de comunicaciones y demás gastos razonables incurridos por los **Asegurados** como, consecuencia de un evento de **Crisis** y solo durante un plazo de treinta (30) días siguientes de la notificación a Everest, según lo establecido en el Amparo 2.15.

Gastos por Evento Regulatorio Crítico:

	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la póliza	Canal de comercialización
Clausulado	13/03/2026	1351	P	06	UW-CL-D&O-V00002	D001
Nota Técnica	13/03/2026	1351	NT-P	06	AC-NT-D&O-V00002	D001



La parte de la **Pérdida** que constituya costas, gastos y honorarios razonables y necesarios, pagados a terceros con ocasión de la defensa, investigación o evaluación de un **Reclamo** por un **Evento Regulatorio Crítico**. Asimismo, se incluirán los gastos razonables y necesarios para la preparación de reportes a una autoridad u organismo competente de carácter público o privado que regule los asuntos de la **Entidad** o de cualquier **Asegurado**, y que sean exigidos como consecuencia directa del **Evento Regulatorio Crítico**, según lo establecido en el Amparo 2.3.

Los **Gastos por Evento Regulatorio Crítico** no incluirán ningún otro costo, gasto u honorario incurrido por el **Asegurado** diferente a los mencionados en el párrafo anterior.

Gastos por Investigaciones Internas:

La parte de la **Pérdida** que constituya costas, gastos y honorarios, incurridos con el previo consentimiento por escrito de Everest, para la preparación de un **Asegurado** y su comparecencia a una **Investigación Interna**, según lo establecido en el Amparo 2.2.

Dichos gastos aplicarán exclusivamente respecto del **Asegurado** y en la medida en que la **Investigación Interna** se relacione con un **Reclamo** cubierto o con hechos que pudieran razonablemente dar lugar a un **Reclamo**.

Gastos por Reclamos en Materia Laboral:

La parte de la **Pérdida** que constituya costas, gastos y honorarios, incurridos por la **Entidad**, por los **Reclamos en Materia Laboral** prestados por terceros, como resultado de una imposición legal o **Investigación Formal** en su contra por parte de cualquier autoridad u organismo competente de carácter público o privado, en caso de que dichas costas, gastos y honorarios se ocasionen como consecuencia de un **Reclamo** no excluido por este seguro, según lo establecido en el Amparo 2.22.

Insolvencia:

La situación resultante de la declaración de suspensión de pagos, el nombramiento por parte de cualquier autoridad competente de cualquier interventor, liquidador, síndico, agente especial o cualquier otra persona que supervise, dirija, liquide o tome control de una sociedad, independientemente de la denominación legal.

Investigación Formal:

Una diligencia, investigación, procedimiento formal o administrativo, incluyendo proceso de responsabilidad fiscal, instado o solicitado por primera vez durante el **Período de Vigencia de la Póliza** por una autoridad u organismo competente de carácter público o privado que esté legalmente capacitado para investigar los asuntos de la **Entidad** o de cualquier **Asegurado**.

Investigación Interna:

Una diligencia, investigación, procedimiento formal o administrativo instado o solicitado por primera vez durante el **Período de Vigencia de la Póliza** por el área de control interno o similar de la **Entidad**.

Límite de Indemnización:

La cantidad establecida en la carátula de este seguro, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.22 de las condiciones generales de este seguro.

Miembros de la Junta Directiva Independientes:

Cualquier persona natural que, durante el **Periodo de Vigencia de la Póliza**, haya ostentado u ostente la calidad de Miembro de Junta Directiva o Consejo Directivo u otros órganos de administración de la **Entidad** y que:

- i.No ejerza ninguna función como **Empleado** de alguna de las empresas de la **Entidad**, y
- ii.No reciba compensación en forma directa o indirecta de alguna empresa de la **Entidad** por servicios prestados como consultor o en alguna otra función que no sea la de **Miembro de Junta Directiva Independiente** de la **Entidad**.

	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la póliza	Canal de comercialización
Clausulado	13/03/2026	1351	P	06	UW-CL-D&O-V00002	D00I
Nota Técnica	13/03/2026	1351	NT-P	06	AC-NT-D&O-V00002	D00I



Pérdida:

La suma de dinero que los **Asegurados** se vean legal y personalmente obligados a pagar, individual o conjuntamente, en relación con cualquier **Reclamo** y/o cualquier **Investigación Formal**, incluyendo los gastos otorgados como Coberturas opcionales conforme con los límites expresados en la carátula de la presente **Póliza**.

Pérdida no incluirá:

- Cualquier cuantía asumida por la **Entidad**, no cubierta bajo la presente **Póliza** y/o por la cual los **Asegurados** no sean responsables del pago,
- Cualquier cuantía asumida por la **Entidad** en la investigación o evaluación de cualquier **Reclamo** por, o en nombre de la **Entidad**,
- Multas o sanciones de cualquier tipo o cantidades no legalmente asegurables, o
- Salarios, incrementos salariales, comisiones, honorarios, bonificaciones, promociones, premios, repartición de utilidades, planes de incentivos, pensiones u otras remuneraciones laborales recibidas por un **Asegurado**.

Período Adicional de Notificación:

El período establecido en la carátula de este seguro, de acuerdo con lo establecido en los numerales 4.6, 4.7 y 4.8 de las condiciones generales de esta **Póliza**.

Período de Retroactividad:

Es la fecha indicada en las condiciones particulares de la **póliza**, a partir de la cual se consideran los **Actos de Administración** bajo esta **póliza**.

Período de Vigencia de la Póliza:

El término durante el cual Everest otorga cobertura en virtud del contrato de seguro y que comprende la fecha de inicio y hasta la fecha de terminación establecidas en la carátula de esta **Póliza**, con sujeción a los términos y condiciones de la misma.

Póliza:

Documento contentivo del contrato de seguro cuyos términos y condiciones quedan establecidos en el presente documento.

Forman parte integrante de la **Póliza** además de las condiciones generales y las condiciones particulares, el cuestionario de solicitud de seguro y cuestionarios complementarios, y todos los anexos que se emitan para adicionar, modificar, suspender, renovar o revocar el seguro.

Prima:

La contraprestación que paga el **Tomador** de la **Póliza** en virtud de la asunción del riesgo por parte de Everest y que está establecida en la carátula de este seguro. **Prima** no incluirá impuestos, tributos y recargos.

Reclamo(s):

- Una solicitud de indemnización por daños y/o perjuicios;
- Cualquier proceso civil;
- Proceso penal;
- Proceso administrativo iniciado mediante la presentación de un pliego de cargos o de una resolución dirigida a efectuar cualquier medida de inspección, o
- Una **Investigación Formal**, presentado por escrito por primera vez en contra de cualquier **Asegurado** por un **Acto de Administración**, durante el **Período de Vigencia de la Póliza**, o **Período Adicional de Notificación**, si aplica.

Reclamo Contra Cónyuge o Compañero Permanente:

Un **Reclamo** que se extiende contra el cónyuge o compañero permanente del **Asegurado** que tiene como fin perseguir los bienes o derechos de propiedad de dicho cónyuge o compañero permanente en adición a la indemnización que el demandante persigue por parte del **Asegurado**.

Reclamo en Materia Laboral:

	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la póliza	Canal de comercialización
Clausulado	13/03/2026	1351	P	06	UW-CL-D&O-V00002	D00I
Nota Técnica	13/03/2026	1351	NT-P	06	AC-NT-D&O-V00002	D00I



Un **Reclamo** que es presentado por o en nombre de, cualquier **Empleado** presente, pasado o potencial de la **Entidad**, como consecuencia de cualquier despido improcedente, cese, incumplimiento, real o supuesto, de cualquier contrato de trabajo escrito u oral; difamación, malos tratos de palabra u obra, o la violación de cualquier ley laboral.

Sociedad Filial o Subsidiaria:

Cualquier Sociedad frente a la cual la **Entidad** controle directa o indirectamente la mayoría de sus derechos de votos.

Sociedad Participada (s):

Cualquier Sociedad:

- i. sin ánimo de lucro, o
- ii. que no sea **Sociedad Filial o Subsidiaria** y que figure expresamente nombrada en la carátula de este seguro, y en cuya Junta Directiva, Consejo de Administración, u otros órganos de gobierno, la **Entidad** mantenga alguna representación.

Territorios Excluidos:

Personas, entidades, compañías o países: (a) que hayan sido designados como Personas con Designación Especial por el gobierno de EE. UU.; (b) que se encuentren domiciliadas, residentes o tengan origen en la región de Crimea en Ucrania; (c) que se encuentren constituidas, con intereses domiciliados, o residentes de Cuba, excepto por aquellos que estén residiendo de manera legal y permanente por fuera del territorio, o que cuenten con autorización para desarrollar negocios otorgado por la autoridad competente. Estas excepciones no aplicarán a los representantes u oficiales del Gobierno de Cuba, ni a los miembros del Partido Comunista Cubano; (d) que se encuentren domiciliadas, residentes o tengan origen en Irán; (e) que se encuentren domiciliadas, residentes o tengan origen en Corea del Norte, barcos o transportes identificados con la bandera norcoreana y, en general, transacciones que involucren el Gobierno de Corea del Norte; (f) que se encuentren designadas en la Lista de

Identificaciones de Sanciones Sectoriales (SSI List) y que operen en los sectores de servicios financieros, minería y/o defensa de Rusia; (g) que se encuentren domiciliadas, residentes o tengan origen en Siria y, en general, transacciones que involucren el Gobierno de Siria; (h) que involucre deuda o transacciones designadas del Gobierno de Venezuela, y sus afiliados.

Terrorismo:

El uso de explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego o por incendio, o por cualquier otro medio violento, por el que se realicen actos en contra de las personas, las cosas o servicios al público, que produzcan alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella por parte de grupos armados ilegales u organizaciones terroristas, para perturbar la paz pública o tratar de menoscabar la autoridad del estado o presionar a la autoridad para que tomen una determinación.

Tomador:

La persona jurídica con quien se celebra el contrato de seguros establecida en la carátula de este seguro.

Valores

Cualquier título que represente un derecho económico o societario de la **Entidad**.

	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la póliza	Canal de comercialización
Clausulado	13/03/2026	1351	P	06	UW-CL-D&O-V00002	D00I
Nota Técnica	13/03/2026	1351	NT-P	06	AC-NT-D&O-V00002	D00I